

# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 21 Sfar 1414 - 10 Août 1993

136<sup>ème</sup> année

N° 59

## Sommaire

### Décrets et Arrêtés

|                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Premier Ministre</b>                                                                                                                                                              | <b>1163</b> |
| Nomination d'un directeur.....                                                                                                                                                       | 1163        |
| Nomination d'un sous-directeur .....                                                                                                                                                 | 1163        |
| <b>Ministère de l'Intérieur</b>                                                                                                                                                      | <b>1163</b> |
| Nomination d'un sous-directeur .....                                                                                                                                                 | 1163        |
| Nomination de chefs de division. ....                                                                                                                                                | 1163        |
| Nomination d'un chef de service.....                                                                                                                                                 | 1163        |
| Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 27 juillet 1993, portant changement du nom du village El Kherba situé à la délégation de Nabeul du gouvernorat de Nabeul ..... | 1163        |
| <b>Ministère de la Justice</b>                                                                                                                                                       |             |
| Attribution de l'honorariat à certains magistrats des tribunaux de droit commun .....                                                                                                | 1163        |
| Nationalité Tunisienne .....                                                                                                                                                         | 1164        |
| Changement de noms et de prénoms .....                                                                                                                                               | 1164        |
| <b>Ministère des Finances</b>                                                                                                                                                        |             |
| Nomination d'un directeur.....                                                                                                                                                       | 1166        |
| Nomination d'un sous-directeur .....                                                                                                                                                 | 1166        |
| Nomination de chefs de bureaux .....                                                                                                                                                 | 1166        |
| Listes des agents à promouvoir au grade d'analyste et de programmeur .....                                                                                                           | 1166        |
| <b>Ministère de l'Economie Nationale</b>                                                                                                                                             |             |
| Nomination de directeurs régionaux.....                                                                                                                                              | 1167        |
| Nomination d'un administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie .....                                          | 1167        |

## **Ministère de l'Équipement et de l'Habitat**

|                                                                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Listes des agents à promouvoir au grade d'ingénieur général, d'architecte général et d'ingénieur en chef ..... | 1167 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## **Ministère de L'Éducation et des Sciences**

|                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Nomination d'un directeur régional.....                                                             | 1167 |
| Nomination d'un directeur.....                                                                      | 1167 |
| Nomination de chefs de service.....                                                                 | 1167 |
| Nomination d'un secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ..... | 1167 |

## **Ministère des Affaires Sociales**

|                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Décret n° 93-1600 du 26 juillet 1993, portant organisation administrative et financière du centre pilote d'observation des mineurs et les modalités de son fonctionnement .....                                         | 1168 |
| Nomination des membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels .....                                                                                                                           | 1168 |
| Nomination d'un membre au conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports .....                                                        | 1169 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie.....                         | 1169 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique.....                 | 1174 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds..... | 1182 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments en gros et demi-gros .....                             | 1188 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des pharmacies d'officines.....                                                        | 1192 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des fabricants de produits de toilette et de parfumerie.....                           | 1196 |
| Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires.....                       | 1200 |

## **Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance**

|                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arrêtés du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature ..... | 1205 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## **Avis et Communications**

### **Ministère des Communications**

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Épargne Nationale de Tunisie ..... | 1207 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|

# décrets et arrêtés

## PREMIER MINISTRE

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 93-1574 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Hassen Soukni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale, à la cellule de programmation et de suivi de l'action gouvernementale, au Premier ministère.

#### Par décret n° 93-1575 du 29 juillet 1993 :

Madame Khafallah Soulef épouse Arfaoui, ingénieur principal, est chargée des fonctions de sous-directeur de la planification à la direction de la prospective de la planification et de l'évaluation au Premier ministère (secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie).

**Arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 27 juillet 1993, portant changement de nom de village d'El Kherba situé à la délégation de Nabeul du gouvernorat de Nabeul.**

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 69-17 du 27 mars 1969 et la loi n° 83-104 du 3 décembre 1983,

Vu l'avis du gouverneur de Nabeul,

Arrête :

Article premier. - A partir de la publication du présent arrêté le village d'El Kherba situé à la délégation de Nabeul du gouvernorat de Nabeul portera le nom du village d'El Amra.

Art. 2. - Le gouverneur de Nabeul est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 27 juillet 1993.

*Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur*  
**Abdallah Kallal**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

## MINISTRE DE L'INTERIEUR

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 93-1576 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Mohamed Ali Raftafi, animateur de 1ère catégorie, est chargé des fonctions de sous-directeur de la rééducation à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

#### Par décret n° 93-1577 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Béchir Essafi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des collectivités publiques locales au gouvernorat de Mahdia avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

#### Par décret n° 93-1578 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Mahmoud Grissiâa, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires culturelles et éducatives au gouvernorat de Médenine avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

#### Par décret n° 93-1579 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Abderrazak Kouka, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives et financières au gouvernorat de Siliana avec bénéfice des indemnités et avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

#### Par décret n° 93-1580 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Mohamed Nabil Gouia, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de l'action sociale et du suivi à la direction générale des prisons et de la rééducation au ministère de l'intérieur.

## MINISTRE DE LA JUSTICE

### HONORARIAT

#### Par décret n° 93-1581 du 26 juillet 1993 :

L'honorariat est conféré aux magistrats ci-après admis à faire valoir leurs droits à la retraite, aux postes ci-après :

- Hédi Saïed, premier président de la cour de cassation, premier président honoraire de ladite cour

- Béchir-Ben Arfa, procureur général près la cour de cassation, procureur général honoraire près ladite cour

- Mohamed Saâdi Kidar, procureur général près la cour de cassation, procureur général honoraire près ladite cour

- Moncef Hamzaoui, inspecteur général au ministère de la justice, inspecteur général honoraire au ministère de la justice

- Mohsen Labane, président du tribunal immobilier, président honoraire dudit tribunal

- Sadok Ben Salem, président du tribunal immobilier, président honoraire dudit tribunal

- Mahmoud El Karoui, premier président de la cour d'appel de Sousse, premier président honoraire de ladite cour

- Abdelaziz Zoghalmi, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

- Chédli Bourguiba, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

- Ali Ben Jaâfar, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

- Abdallah Guemati, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

- Mohamed Lammouchi Chebbi, premier président de la cour d'appel de Sfax, premier président honoraire de ladite cour

- **Mahmoud Ben Hammouda**, procureur général près de la cour d'appel de Gafsa, procureur général honoraire près ladite cour

- **Mohamed Kedous**, président de chambre à la cour de cassation, président de chambre honoraire à ladite cour

- **Abderrahim Abbassi**, président du tribunal de première instance de Tunis, président honoraire dudit tribunal

- **Hassen Jaouadi**, président de chambre à la cour d'appel de Tunis, président de chambre honoraire à ladite cour.

#### NATIONALITE TUNISIENNE

##### Par décret n° 93-1582 du 26 juillet 1993 :

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Melle et Mr :

Dossier n°

20519 - **Nadia Bent Khaled Jaouher Khalili** née à Haleb Syrie le 30 mars 1959

20520 - **Nizar Ben Khaled Jaouher Khalili** né à Nabeul le 19 novembre 1967.

#### CHANGEMENT DE NOMS ET DE PRENOMS

##### Par décret n° 93-1583 du 26 juillet 1993 :

Par application de l'article un et deux de la loi n° 64-20 du 28 mai 1964 modifiée par la loi n° 66-29 du 3 mai 1966, est autorisé à substituer à son nom et prénom.

Dossier n°

2628 - **Mme Thi Ninh Bent Vanbenlê**, née à Bac Ninh au Vietnam le 5 août 1940 est autorisée à substituer à son nom et prénom ceux de (Galia Debbich)

Sont autorisés à substituer à leur prénom Messieurs et Mesdames :

2413 - **Abouda Slim Ben Mohamed Tijani Kamoun**, né à Sfax le 8 juin 1976 celui de (Slim)

2424 - **Rajha Bent Youssef Ghoulail**, née en France le 30 juillet 1976 celui de (Raja)

2556 - **Talel Bent Belgacem Hamdi**, née en Allemagne le 28 mars 1989 celui de (Yasmin)

2614 - **Jaheha Bent Hassen Mejeri**, née à Sidi Hassen Belhadj le 6 mars 1932 celui de (Salha)

2615 - **Gharbi et Mohsen Ben Ali Ben Hadj Khelifa**, né à Mahdia le 7 décembre 1963 celui de (Mohsen)

2617 - **Mohamed Moujahed Ben Salah Mahmoudi**, né à Sidi-Aïch le 20 décembre 1954 celui de (Naceur)

2619 - **Joumaïa Bent Mohamed Hammami**, née à Sousse le 1er novembre 1965 celui de (Henda)

2620 - **Fethi Bent Belgacem Seif-Ennasr**, née à Ghrabat le 18 mars 1977 celui de (Fathia)

2621 - **Dahma Bent-Rabeh Mgaïdi**, née à Nadhour le 8 juillet 1971 celui de (Leïla)

2623 - **Anés Bent Ali Soualhia**, née à Mdhilla le 7 août 1973 celui de (Amel)

2624 - **Benyamine Ben Ibrahim Hamdi**, né à Sidi Bouzid le 17 novembre 1991 celui de (Radhouane)

2625 - **Messaoud François Ben Abdelkhalek Chabbi**, né à Bordeaux en France le 25 octobre 1988 celui de (Messaoud)

2627 - **Habara Bent Ahmed Fadhli**, née à Essakia le 8 mars 1976 celui de (Monia)

2629 - **Hannouna Bent Sahbi Ben Rajeb**, née à Tunis le 20 janvier 1977 celui de (Nabila)

2631 - **Njima Bent Mokhtar Benaçir**, née à Fahs le 12 juin 1948 celui de (Nejiba)

2633 - **Slaheddine Ben Hassine Achi**, né à Jendouba le 20 février 1972 celui de (Tarek)

2636 - **Khemais Ben Ahmed Guisani**, né à Dahmani le 30 mai 1973 celui de (Fahd)

2637 - **Hmaïma Hamadi Ben Mohamed Boudrigua**, né à Siliana le 28 avril 1968 celui de (Hamadi)

2638 - **Seif Abdessalem Ben Ahmed Mdouri**, né à Tunis le 20 juin 1992 celui de (Seif)

2639 - **Mouna Bent Meftah Aroussi**, née à Souassi le 27 octobre 1982 celui de (Monia)

2640 - **Chiraz Ben Mohamed Salah Hamdi**, né à Metlaoui le 12 février 1977 celui de (Mohamed)

2641 - **Naïssa Bent Ali Yahaoui**, née à Tabarka le 16 avril 1970 celui de (Anissa)

2642 - **Soulamia Bent Romdhane Mabrouk**, née à El-jem le 20 juillet 1974 celui de (Manel)

2643 - **Rahma Nabiha Bent Mohamed Lassaâd Kalai**, née à Tunis le 14 décembre 1989 celui de (Rahma)

2644 - **Jomaâ Bent Ali Jabalia**, née à Teboursook le 9 février 1950 celui de (Jamila)

2645 - **Hasnia Bent Mohamed Omrani**, née à Tebourba le 12 février 1975 celui de (Hasna)

2646 - **Sarra Narjess Dorra Bent Taieb Trifi**, née à Marseille le 26 août 1991 celui de (Sarra)

2647 - **Boujlida Ben Salem Arrami**, né à Souassi le 26 novembre 1966 celui de (Jalel)

2650 - **Nivene Bent Jalloul Alouani**, née à Benghazi le 30 novembre 1974 celui de (Imène)

2651 - **Dzaïer Bent Othman Khadraoui**, née à Feriana le 25 novembre 1972 celui de (Leïla)

2652 - **Hadda Bent Ali Hajjaji**, née à Bousalem le 4 août 1953 celui de (Hadia)

2653 - **Ayadia Bent Nasr Attia**, née à Gabès le 22 janvier 1972 celui de (Aïda)

2656 - **Haddi Bent Ali Omri**, née à Sbiba le 1er décembre 1973 celui de (Faten)

2657 - **Abchia Bent Hamouda Msaoui**, née à Teboursook le 27 octobre 1955 celui de (Chérifa)

2658 - **Haddi Bent Mohamed Mahmoudi**, née à Tala le 13 juin 1973 celui de (Hana)

2659 - **Jomaâ Bent Tahar Lamine Nourin** née à Bouaradha le 17 août 1975 celui de (Leïla)

2660 - **Gammoudi Bent Hédi Bouhafa**, née à Zarzis le 12 novembre 1946 celui de (Dalila)

2661 - **Raoua Bent Lazhar Hani**, née à Sidi Bouzid le 2 juin 1992 celui de (Imène)

2662 - **Ouelfa Bent Hédi Ghrab**, née à Sfax le 27 juillet 1966 celui de (Olfa)

2664 - **Chiras Bent Neji El Aïeb**, née à Oued Guariana le 2 janvier 1972 celui de (Chiraz)

2665 - **Maâyoufa Bent Mabrouk Guizani**, née à Dhamani le 29 mars 1966 celui de (Aïcha)

2666 - **Abchia Bent Jaâfar Somrani**, née à Bousalem le 3 mai 1966 celui de (Saloua)

2669 - **Sassia Bent Ibrahim Amri**, née à Tunis le 23 juillet 1968 celui de (Samira)

2670 - **Ouiem Ben Chadli Zedini**, né à Tunis le 9 octobre 1992 celui de (Ouael)

2671 - **Mokted Ben Khemais Issaoui**, né à El-Ala le 2 juin 1972 celui de (Mokded)

- 2674 - Raihène Bent Nouri Yahia, née à Gabès le 13 janvier 1992 celui de (Riheb)
- 2675 - Boulila Ben Mohamed Triki, né à Tozeur le 29 janvier 1972 celui de (Mohamed)
- 2676 - Naoufel Bent Issa Chétaoui, née à Sfax le 9 juin 1986 celui de (Faten)
- 2677 - Othmani Ben Mabrouk Hadj Ali, né à El Hencha le 16 janvier 1973 celui de (Othman)
- 2678 - Chaâla Bent Ali Abdeljelil, née à Tataouine le 23 mai 1972 celui de (Monia)
- 2679 - Meriem Zohra Bent Moncef Hfaïedh, née à Tunis le 10 mai 1987 celui de (Zohra)
- 2682 - Bornia Bent Habib Msahli, née à Tunis le 9 mars 1975 celui de (Basma)
- 2683 - Charaba Bent Chaâbane Assidi, née à Kasserine le 14 mars 1978 celui de (Nourhène)
- 2685 - Ouided Ben Hédi Dhifaoui, né en France le 6 mai 1977 celui de (Heythem)
- 2686 - Dominique François Ben Mohamed Taieb Ben Salah, né en France le 30 juillet 1960 celui de (Kaïes)
- 2688 - Sahra Bent Salah Abidi, née au Ksar le 12 mars 1972, celui de (Sahr)
- 2690 - Jilani Jalloul Ben Belgacem Ghsaïer, né à Zaghuan le 21 février 1926 celui de (Jalloul)
- 2692 - Aljia Bent Othman Salah, née à Siliana le 13 août 1973 celui de (Samia)
- 2693 - Andalib Ben abderrazak Chaâouri, né à Sbiba le 9 septembre 1992 celui de (Abdelhamid)
- 2694 - Brika Bent Ahmed Boubakri, née à Sidi Bourouis le 4 décembre 1960 celui de (Afef)
- 2695 - Maâricha Bent Rabeh Aouania, née à Nadhour le 19 mars 1951 celui de (Zohra)
- 2696 - Jomaâ Bent Ibrahim Tlili, née à Oued Ramel le 12 décembre 1962 celui de (Chaïma)
- 2698 - Akrâm Ben Belgacem Aouissaoui, né à la Marsa le 26 février 1987 celui de (Akram)
- 2700 - Alloucha Bent Abidi Hermi, née à Jendouba le 5 octobre 1978 celui de (Faouzia)
- 2702 - Ghafer Ben Ahmed Ben Saïd, né à Hazoua le 19 juillet 1988 celui de (Abdelghaffar)
- 2703 - Najah Ben Salah Kortas, né à Akouda le 19 février 1967 celui de (Najeh)
- 2705 - Naoufel Bent Bouraoui Ben Abdessamed, née en France le 25 novembre 1978 celui de (Jihène)
- 2706 - Fettouha Ben Salah Majri, né à la Marsa le 8 mai 1974 celui de (Mohamed)
- 2709 - Julie Bent Albert Attal, née à Sousse le 27 juin 1924 celui de (Assia)
- 2712 - Zahou El-Ain Ben Nafti Harhour, né à El Ayoun le 23 novembre 1987 celui de (Hichem)
- 2715 - Khamsa Bent Mohamed Jahouch, née à Zarzis le 15 août 1977 celui de (Hounaïda)
- 2716 - Arielle Bent Ali Fatnassi, née en France le 29 octobre 1977 celui de (Monia)
- 2717 - Franky Ben Ali Fatnassi, né en France le 16 juillet 1976 celui de (Makrem)
- 2718 - Fatma Bent Tarek Chiboub, née à Tunis le 16 novembre 1989 celui de (Olfa)
- 2723 - Ikbâl Ben Ali Louati, né à Tunis le 8 avril 1968 celui de (Mohamed Ikbâl)
- 2725 - Bornia Bent Belgacem Ghomed, née à Tataouine le 6 novembre 1982 celui de (Monia)
- 2726 - Fabienne Bent Hassine Moumen, née en France le 11 février 1974 celui de (Hajer)
- 2727 - Meriem Bent Abdelaziz Chamsi, née à El Omrane le 24 juin 1985 celui de (Dhoha)
- 2729 - Somaya Rim Bent Mokhtar M'kaddem, née à Tunis le 11 janvier 1986 celui de (Rim)
- 2730 - Aness Bent Tijani Hamed, née à Makhtar le 26 février 1973 celui de (Najoua)
- 2731 - Fatma Bent Touhami Fatnassi, née à Tunis le 21 mai 1970 celui de (Amel)
- 2732 - Rabiha Bent Salah Mazni, née à Jendouba le 22 juillet 1965 celui de (Leïla)
- 2736 - Othman Ben Ali Yaâcoubi, né à Dégache le 11 avril 1943 celui de (Zouhair)
- 2737 - Jeanne Bent Boubaker Mzali, née à Paris le 20 septembre 1940 celui de (Jeanette)
- 2738 - Samira Bent Mahmoud Saoudi, née à Hafouz le 1er mars 1973 celui de (Saïda)
- 2739 - Boulahouane Ben Tahar Bargaoui, né à Bargou le 20 avril 1959 celui de (Slah)
- 2740 - Basima Bent Mustapha Zahi, née à Tunis le 25 octobre 1962 celui de (Basma)
- 2741 - Hallouma Bent Tahar Sahli, née à la Marsa le 19 avril 1963 celui de (Ahlem)
- 2742 - Mohamed Sahbi Bent Hédi Jabri, née à Gabès le 12 octobre 1989 celui de (Amira)
- 2743 - Ouafia Bent Manoubi Ben Youssef, née à Kalaât El Andalouss le 27 janvier 1956 celui de (Ouafa)
- 2744 - Khedija Bent Zaghdoud Belaïdi, née à Jendouba le 30 août 1961 celui de (Cherifa)
- 2745 - Touness Anissa Bent Mohamed Tahar Abidi, née à Kairouan le 2 novembre 1952 celui de (Anissa)
- 2746 - Nejma Bent Sassi Ghiloufi, née à El Hamma le 12 août 1982 celui de (Najoua)
- 2747 - M'barka Bent Mohamed Nasrallah, née à Moknine le 10 février 1975 celui de (Faten)
- 2748 - Ouiem Ben Abdallah Yahia, né à Gabès le 9 septembre 1988 celui de (Ala-Eddine)
- 2749 - Ayadia Bent Mokhtar Boucetta, née à Medenine le 13 février 1972 celui de (Aïda)
- 2750 - Fakida Bent Tahar Ouergui, née à Bizerte le 8 octobre 1970 celui de (Fahima)
- 2751 - Barkana Bent Hassouna Jendoubi, née au Sers le 1er mars 1967 celui de (Alia)
- 2753 - Mohamed Ben Othman Harbaoui, né au Sers le 28 septembre 1973 celui de (Mohamed Ali)
- 2754 - El-Hamel Ben Salah Mezni, né à Jendouba le 5 décembre 1950 celui de (Hédi)
- 2755 - Kouika Henriette Bent Messaoud Ouaki, née à Tunis le 18 novembre 1945 celui de (Amel)
- 2757 - Riheb Ben Mohamed Ali Hannachi, né à Tozeur le 20 juillet 1974 celui de (Riheb-Eddine)
- 2758 - Khemais Hassine Ben Salah Khedher, né à Tunis le 24 juin 1967 celui de (Hassine)
- 2759 - Hadda Bent Hamel Touihri, née à Jendouba le 28 décembre 1970 celui de (Hasna)
- 2760 - Taissir Ben Naceur Fadhlaoui, né à Siliana le 8 décembre 1989 celui de (Yousri)
- 2761 - Jeanne Paulette Bent Maria Charlotte Pradier, née à Paris le 11 mai 1921 celui de (Janette)
- 2762 - Maher Ben Ltaïef Tijani Essid, né à Tunis le 6 octobre 1974 celui de (Mehdi)

- 2763 - Haithem Bent Mohamed Kébir, née à Menzel Temime le 3 décembre 1971 celui de (Haïfa)
- 2764 - Hassani Ben Mabrouk Mouri, né à Ennadhour le 31 décembre 1965 celui de (Hassène)
- 2769 - Maher Bent Taher Jabnoui, née à Oueslatia le 21 avril 1986 celui de (Hajer)
- 2770 - Lakdhar Ben Charfeddine Khemiri, né à Bousalem le 25 février 1970 celui de (Mohamed)
- 2771 - Romana Bent Salah Mansouri, née à Tajrouine le 27 octobre 1971 celui de (Fadoua)
- 2772 - Romdhana Bent Zouheir Moguri, née au Kef le 7 novembre 1970 celui de (Rim)
- 2774 - Hadda Bent Khraïef Dekhili, née à Dekhailia le 8 décembre 1974 celui de (Hayet)
- 2778 - Moussaoura Bent Hafnaoui Souelmia, née à Omra le 14 juin 1965 celui de (Amel)
- 2779 - Ahmed Hmida Ben Mohamed Bennouri, né à ... le 2 avril 1928 celui de (Hmida)
- 2780 - Ibrahim Ben Essaïed Abdellaoui, né à Bouhajla le 8 octobre 1989 celui de (Abdeljelil)
- 2781 - Nabaouia Bent Hédi Jomli, née à Nasrallah le 12 juillet 1986 celui de (Hiba)
- 2783 - Bakhia Bent Rajeb Ouertani, née à Tunis le 6 janvier 1973 celui de (Najoua)
- 2784 - Najeh Bent Moncef Rahmouni, née à Kasserine le 9 juillet 1991 celui de (Ibtihel)
- 2786 - El-Hamel Ben Chedli Ghazouani, né à Fernana le 19 août 1967 celui de (Mongi)
- 2787 - Enzo Ben Nasr Ferchichi, né à Palerme le 17 juin 1989 celui de (Hechmi)
- 2788 - Sonia Bent Noureddine Boujedra, née à Tunis le 27 juin 1959 celui de (Sana)
- 2789 - Istiouar Zaâra Afef Bent Ali Ferjani, née à Paris le 29 mars 1989 celui de (Siouar)
- 2790 - Haykel Ben Moncef Fékhir, né à Ras-Jebal le 25 février 1993 celui de (Nacef)
- 2791 - Sotri Ben Ammar Samaâli, né à Ksour le 3 mai 1969 celui de (Chokri)
- 2793 - Chadh Ben Hassine Grayaâ, né à Mahdia le 1er août 1972 celui de (Rached)
- 2794 - M'barka Bent Mokhtar Inoubli, née à Souk Ahras le 19 novembre 1952 celui de (Faouzia)
- 2795 - Mohamed Ben Gammoudi Radhaounia, né à El Fahs le 29 octobre 1952 celui de (Abdessalem)
- 2796 - Caroline Bent Rossario Dato, née à Tunis le 14 mars 1936 celui de (Leïla)
- 2798 - Badii-Ezzamen Ben Ahmed Ben Soula, né à Tinja le 22 février 1968 celui de (Badii)
- 2802 - Rabiha Bent Mabrouk Messaâdi, née à Jendouba le 12 avril 1955 celui de (Meriem)

## MINISTÈRE DES FINANCES

### NOMINATIONS

#### Par décret n° 93-1584 du 29 juillet 1993 :

Madame Faouzia Moussa épouse Saïd, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des fonctions de directeur de la synthèse et de rationalisation des choix budgétaires à la direction générale du budget de fonctionnement.

#### Par décret n° 93-1585 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Abdelmelek Saâdaoui, ingénieur des travaux au ministère des finances, est chargé des fonctions de sous-directeur de la synthèse à la direction générale du trésor.

#### Par décret n° 93-1586 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Ammar Kénani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de Habib Thameur, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre régional de contrôle des impôts de Tunis I, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

#### Par décret n° 93-1587 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Abdelhamid Triki, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de Sfax ville, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre régional de contrôle des impôts de Sfax, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

#### Par décret n° 93-1588 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Ridha Slim, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts du Lac, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre régional de contrôle des impôts de Tunis I, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

#### Par décret n° 93-1589 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Amor Ben Mohamed Ben Ali, administrateur au ministère des finances, est chargé des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de Gabès Nord, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre régional de contrôle des impôts de Gabès, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

#### Par décret n° 93-1590 du 29 juillet 1993 :

Madame Samira Slama née Beizig, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargée des fonctions de chef de bureau de contrôle des impôts de Sousse centre ville, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale, au centre régional de contrôle des impôts de Sousse, relevant de la direction générale du contrôle fiscal.

#### Liste des agents à promouvoir au grade d'analyste

au titre de l'année 1991

\* Jilani Ben Moussa

#### Liste des agents à promouvoir au grade de programmeur

au titre de l'année 1991

\* Moheddine Abderrahim

\* Sallouha Derouiche épouse Lazrek.

## MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

### NOMINATIONS

Par décret n° 93-1591 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Abdelhamid Laârif, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de l'économie nationale à Jendouba.

Par décret n° 93-1592 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Fethi Souissi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur régional de l'économie nationale à Bizerte.

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 27 juillet 1993 :

Monsieur Nejib Skhiri est nommé administrateur représentant le Premier ministre au conseil d'administration de l'agence pour la maîtrise de l'énergie et ce, en remplacement de Monsieur Othman Cherif.

## MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Liste des agents à promouvoir au grade  
d'ingénieur général  
au titre de l'année 1992

Messieurs :

- Ahmed Friaâ
- Abderrazak Hamrouni El Meddeb
- Mohamed Zbiba
- Abdelmajid Affès
- Mohamed Jedidi
- Taïeb Saâdi

Liste des agents à promouvoir au grade  
d'architecte général  
au titre de l'année 1991

Messieurs :

- El Hamel Sdiri
- Abdelhamid Ayadi
- Adriana Abbès, née Tasso

Liste des agents à promouvoir au grade  
d'ingénieur en chef  
au titre de l'année 1992

Messieurs :

- Mohamed Zroud
- Abdelhak Bouzir
- Amor Ben Cheikh
- Ahmed Dammak

## MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

### NOMINATIONS

Par décret n° 93-1593 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Sadok Ben Omrane, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur régional de l'enseignement de Gabès.

Par décret n° 93-1594 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Hmed Ben Bouzid, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de la cité universitaire II route de l'aérodrome Sfax au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1595 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Ali Sassi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la formation continue du personnel enseignant du secondaire à la sous-direction de la formation continue de l'enseignement secondaire à la direction de la formation, de l'évaluation et du suivi du personnel enseignant à la direction générale de la formation continue au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1596 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Najem Dhafer, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service des dépenses d'investissement en matière des bâtiments à la sous-direction des affaires financières à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 93-1597 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Faouzi El Frigui, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du contrôle et du suivi des travaux à la sous-direction du contrôle et du suivi des travaux à la direction des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation et des sciences (section enseignement supérieur).

Par décret n° 93-1598 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Boubaker Rouached, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de la formation continue du personnel administratif à la sous-direction de la formation continue du personnel administratif, technique et ouvrier à la direction de la formation, de l'évaluation et du suivi des personnels administratif, technique et ouvrier à la direction générale de la formation continue (section de l'éducation) au ministère de l'éducation et des sciences.

Par décret n° 93-1599 du 29 juillet 1993 :

Monsieur Mohsen Temimi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche au centre d'études islamiques de Kairouan.

**Décret n° 93-1600 du 26 juillet 1993, portant organisation administrative et financière du centre pilote d'observation des mineurs et les modalités de son fonctionnement.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968 et notamment son article 231,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 92-94 du 26 octobre 1992, portant création du centre pilote d'observation des mineurs,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des ministres de la justice et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

**CHAPITRE PREMIER**

**Organisation administrative**

Article premier. - Le centre pilote d'observation des mineurs est dirigé par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales.

Il a rang et prérogative de directeur d'administration centrale selon les conditions exigées pour la nomination à cet emploi et bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

Art. 2. - Le directeur du centre assure la gestion technique, administrative et financière du centre et le représente dans tous les actes de la vie civile.

Il est assisté d'un chef de service des affaires administratives et financières et d'un surveillant général.

Art. 3. - Le service des affaires administratives et financières est chargé des questions relatives au personnel, au matériel et au budget du centre.

Le chef de service des affaires administratives et financières est nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

Art. 4. - Le surveillant général est chargé de veiller à l'application du règlement intérieur du centre.

Il est assisté de deux surveillants.

Le surveillant général est choisi parmi les agents ayant le grade d'attaché d'administration ou un grade équivalent ou avoir exercée dans le centre les fonctions de surveillant durant 3 ans au moins.

Les deux surveillants sont choisis parmi les agents ayant le grade de secrétaire d'administration ou un grade équivalent.

Le surveillant général et les surveillants sont nommés par arrêté du ministre des affaires sociales et bénéficient d'une indemnité de responsabilité fixée comme suit :

- surveillant général : 40 dinars par mois
- surveillant : 30 dinars par mois.

**CHAPITRE II**

**Organisation financière**

Art. 5. - Le budget du centre est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Les recettes du centre comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif ou tout autre organisme public
- les ressources propres provenant des activités du centre
- les dons et legs
- et toute autre recette qui pourrait lui être attribuée en application de la législation et de la réglementation en vigueur.

Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses de fonctionnement
- les dépenses d'équipement.

Art. 6. - Le directeur du centre est l'ordonnateur du budget, toutefois il peut déléguer tout ou une partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. - Le projet du budget du centre est arrêté par le directeur et soumis à l'autorité de tutelle pour approbation.

Art. 8. - Un agent comptable dont la gestion est soumise à la législation en vigueur effectue les opérations de recettes et de dépenses.

**CHAPITRE III**

**Les modalités de fonctionnement**

Art. 9. - Les modalités relatives au fonctionnement du centre et au régime de séjour applicable aux mineurs sont fixées par un règlement intérieur élaboré par le directeur du centre et approuvé par le ministre des affaires sociales.

Art. 10. - Sont fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales les mesures relatives à la sécurité de l'établissement.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres de la justice, des finances et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

**NOMINATIONS**

**Par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1993 :**

Sont nommés membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, les personnes dont les noms suivent :

Messieurs :

- Laroussi El Khedri, représentant du Premier ministère
- Brahim Gaouali, représentant du ministère de l'intérieur
- Ali Bououd, représentant la direction de la protection civile (ministère de l'intérieur)
- Belgacem Bouchiba, représentant du ministère des finances
- Rachid Tekaya, représentant du ministère de l'économie nationale
- Mongi El Aïb, représentant du ministère du plan et du développement régional
- Hamdi Mars, représentant du ministère de l'agriculture
- Madame Zeïneb Mizouni, représentante du ministère de l'équipement et de l'habitat

Messieurs :

- Hassine Said El Bich, représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire

- Mohamed Sakli, représentant du ministère de l'éducation et des sciences

- Docteur Habib Achour, représentant du ministère de la santé publique

- Ammar Youmbai, Mohamed Kchaou et docteur Mohamed Ben Laïba, représentants du ministère des affaires sociales

- Ahmed Mdimegh, représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi

- Ali Ben Gaïd, représentant de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle

- Hassen Hannachi, représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement

- Madame Halima Mahjoubi Charni, représentante du centre national de la radio protection

Messieurs :

- Fethi Kchouk, représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale

- Mahmoud Alouini, représentant de la caisse nationale de sécurité sociale

- Brahim El Aissi, représentant de l'agence tunisienne de la formation professionnelle

- Fethi Zendah et Khaled Ben M'barek, représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

- Ezzeddine Ben Mustapha, représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche

- Hassen Kenzari, Mohamed Chaâbane et Abdelaziz Zouari, représentants de l'union générale tunisienne du travail

- Mohamed Mokhtar El Cadhi, représentant de l'association tunisienne des techniciens et ingénieurs de sécurité

- Mokhtar Tabassi, représentant de la fédération tunisienne des sociétés d'assurance

- Mohamed Anouar Akrouf, représentant, des associations interentreprises de médecine de travail

- Docteur Maher Ben Ghachem, représentant des associations de protection des handicapés

- Docteur Raouf Ben Ammar, représentant de l'institut de la santé et de la sécurité au travail.

#### **Par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1993 :**

Monsieur Mohamed Ben Amor est nommé en qualité de membre du conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel des services publics, de l'électricité, du gaz et des transports, représentant la société tunisienne de l'électricité et du gaz et ce, en remplacement de Monsieur Habib Amara.

#### **Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie.**

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66 -27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 19 juin 1975 , portant agrément de la convention collective nationale de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie;

- Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

- Vu l'arrêté du 29 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 25 février 1989;

- Vu l'arrêté du 16 Août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article Premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la confiserie , biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khellil**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

#### **Avenant n°4 à la convention collective nationale de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie**

Entre les soussignés :

- l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA);

- la chambre syndicale des industries de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie ;

d'une part;

- l'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- la fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;

d'autre part;

Vu la convention collective nationale de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et pâtisserie signée le 29 avril 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 19 juin 1975 et publiée au JORT n°47 du 8 juillet 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à ladite convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°37 du 17 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à ladite convention signé le 25 mars 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mars 1989 et publié au JORT n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à ladite convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n°56 du 4-7 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 5,10,22,29, et 51 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 10 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- \* pour les agents d'exécution : six mois.
- \* pour les agents de maîtrise : neuf mois
- \* pour les cadres : une année.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Article 22 (nouveau) : Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service ; ils ne peuvent être prononcés d'office, que dans la mesure, où il n'existe pas de volontaires.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa situation familiale et de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Article 29 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont le 1er janvier, le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le 1er et le 2ème jour de l'Aid El Fitr, le 1er et le 2ème jour de l'Aid El Idha, le jour du mouled.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 51 (nouveau) : Indemnités et accessoires de salaires

Ces indemnités et primes sont fixées comme suit :

- Prime de présence : 100 millimes par jour et payable conformément à la législation en vigueur ;
- Prime de panier est fixée à 200 millimes par jour payable conformément à la législation en vigueur ;
- Indemnité de déplacement : 1200 millimes pour un déplacement supérieur à 12 heures, et 3 dinars pour un déplacement supérieur à 18 heures ;
- Prime de caisse est fixée à 6 dinars par mois.

Article deux :

1) Il est ajouté à l'annexe n°3 de cette convention relatif à la classification professionnelle du personnel payé à l'heure (confiserie, chocolaterie, biscuiterie), les postes suivants :

Catégorie 2 : aide mesuisier, aide maçon, aide badigeonneur, aide forgeron, aide électricien, aide magasinier.

Catégorie 3 : crémier, enfourneur, menuisier, maçon, forgeron, badigeonneur, électricien, magasinier.

Catégorie 4 : surveillant de groupe principal, menuisier spécialisé, maçon spécialisé, forgeron spécialisé, badigeonneur spécialisé, électricien spécialisé, mécanicien spécialisé .

2) Il est ajouté à l'annexe n°4 de cette convention relatif aux définitions des postes du personnel payé à l'heure (confiserie, chocolaterie, biscuiterie), les définitions suivantes :

Catégorie 2 : \* Aide menuisier : agent aidant le menuisier dans sa tâche et travaillant sous la direction de ce dernier

\* Aide maçon : agent aidant le maçon dans sa tâche et travaillant sous la direction de ce dernier

\* Aide badigeonneur : agent aidant le badigeonneur dans sa tâche et travaillant sous la direction de ce dernier

\* Aide forgeron : agent aidant le forgeron dans sa tâche et travaillant sous la direction de ce dernier

\* Aide électricien : agent aidant l'électricien dans sa tâche et travaillant sous la direction de ce dernier

\* Aide magasinier : agent aidant le magasinier dans sa tâche et travaillant sous la direction de ce dernier

#### Catégorie 3 :

\* Crémier : agent chargé de préparer la crème du chocolat et les gaufrettes et veille à sa bonne préparation avec ses différentes composantes.

\* Enfoureur : agent travaillant au four. Il est responsable de son entretien et de son fonctionnement normal

\* Menuisier : agent ayant une expérience lui permettant d'effectuer son travail sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints.

\* Maçon : agent ayant une expérience lui permettant d'effectuer son travail sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints.

\* Forgeron : agent ayant une expérience lui permettant d'effectuer son travail sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints.

\* Badigeonneur : agent ayant une expérience lui permettant d'effectuer son travail sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints.

\* Electricien : agent ayant une expérience lui permettant d'effectuer son travail sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints.

\* Mécanicien : agent ayant une expérience lui permettant d'effectuer son travail sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints.

\* Magasinier : agent responsable des marchandises et du matériel déposé au magasin, surveille les entrées et sorties des marchandises et fournit les matières premières à l'atelier et au laboratoire de l'entreprise .

#### Catégorie 4 :

Surveillant de groupe principal : agent responsable de la bonne marche du travail, assure la coordination des travaux d'un groupe de travailleurs et justifiant, au moins, de sept ans d'ancienneté et d'expérience.

\* Menuisier spécialisé : agent diplômé et ayant une longue expérience lui permettant d'effectuer un travail dans sa spécialité sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints dans son domaine.

\* Maçon spécialisé : agent diplômé et ayant une longue expérience lui permettant d'effectuer un travail dans sa spécialité

sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints dans son domaine.

\* Forgeron spécialisé : agent diplômé et ayant une longue expérience lui permettant d'effectuer un travail dans sa spécialité sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints dans son domaine.

\* Badigeonneur spécialisé : agent diplômé et ayant une longue expérience lui permettant d'effectuer un travail dans sa spécialité sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints dans son domaine.

\* Electricien spécialisé : agent diplômé et ayant une longue expérience lui permettant d'effectuer un travail dans sa spécialité sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints dans son domaine.

\* Mécanicien spécialisé : agent diplômé et ayant une longue expérience lui permettant d'effectuer un travail dans sa spécialité sous sa responsabilité et capable d'encadrer ses adjoints dans son domaine.

3) Est modifiée la définition du poste d'aide machiniste classé à la catégorie 2 de l'annexe n°4 sus-indiqué comme suit :

\* Aide machiniste : agent travaillant sur machine simple (enveloppeuse, remplisseuse, empaqueteuse, mélangeur, batteur, broyeur, grilloire, décortiqueuse, découpeuse rotative, tartineuse etc...) ne nécessitant pas de spécialité.

Article trois : Les grilles de salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- les grilles n°1 et 2 à compter du 1er mai 1993

- les grilles n°3 et 4 à compter du 1er mai 1994

- les grilles n°5 et 6 à compter du 1er mai 1995.

Article quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993 sous réserve des dispositions de l'article trois ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les organisations syndicales  
des travailleurs

Le secrétaire général de l'union  
générale tunisienne du travail

Signé : Ismaïl SAHBANI

Le secrétaire général de la fédération  
générale de l'alimentation  
et du tourisme

Signé : Younes chehidi

Pour les organisations syndicales  
des employeurs

Le président de l'union tunisienne  
de l'industrie, du commerce et de  
l'artisanat

Signé : Hédi JILANI

Le président de la chambre  
syndicale des industries de la  
confiserie, biscuiterie,  
chocolaterie et pâtisserie  
Signé : Béchir BEN YEDDER

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DE LA CONFISERIE, BISCUITERIE  
CHOCOLATERIE ET PATISSERIE**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1  
DU PERSONNEL PAYE A L'HEURE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993**

| Echelon              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durée dans l'échelon |       | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     |
| Catégorie            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                    | 0.766 | 0.788 | 0.789 | 0.792 | 0.795 | 0.798 | 0.801 | 0.803 | 0.806 | 0.810 | 0.819 | 0.829 | 0.837 |
| 2                    | 0.827 | 0.828 | 0.830 | 0.832 | 0.835 | 0.838 | 0.840 | 0.852 | 0.862 | 0.871 | 0.882 | 0.892 | 0.901 |
| 3                    | 0.877 | 0.878 | 0.880 | 0.884 | 0.895 | 0.906 | 0.917 | 0.929 | 0.940 | 0.951 | 0.963 | 0.973 | 0.997 |
| 4                    | 0.939 | 0.945 | 0.950 | 0.961 | 0.973 | 0.984 | 0.995 | 1.007 | 1.018 | 1.042 | 1.053 | 1.065 | 1.078 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DE LA CONFISERIE, BISCUITERIE  
CHOCOLATERIE ET PATISSERIE**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2  
DU PERSONNEL PAYE AU MOIS  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon |         | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 161.124 | 164.218 | 164.495 | 165.070 | 165.644 | 166.202 | 166.777 | 167.335 | 169.499 | 171.486 | 173.474 | 175.461 | 177.448 |
| 2                    | 172.881 | 173.281 | 173.681 | 174.504 | 176.071 | 178.390 | 180.708 | 183.001 | 185.346 | 187.664 | 189.983 | 194.802 | 197.120 |
| 3                    | 182.109 | 183.350 | 184.625 | 187.171 | 189.717 | 192.264 | 194.810 | 197.366 | 199.903 | 204.949 | 207.495 | 210.041 | 212.587 |
| 4                    | 198.620 | 199.921 | 201.222 | 203.823 | 206.425 | 209.027 | 211.628 | 216.730 | 219.332 | 221.891 | 224.535 | 227.137 | 229.738 |
| 5                    | 230.826 | 232.685 | 234.543 | 238.260 | 241.977 | 245.693 | 249.410 | 253.126 | 259.343 | 263.060 | 266.776 | 270.493 | 274.210 |
| 6                    | 260.860 | 263.337 | 265.815 | 273.270 | 278.226 | 283.181 | 288.137 | 293.092 | 298.048 | 305.504 | 310.459 | 315.415 | 320.370 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DE LA CONFISERIE, BISCUITERIE  
CHOCOLATERIE ET PATISSERIE**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3  
DU PERSONNEL PAYE A L'HEURE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994**

| Echelon              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durée dans l'échelon |       | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     |
| Catégorie            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                    | 0.814 | 0.836 | 0.837 | 0.840 | 0.843 | 0.846 | 0.849 | 0.851 | 0.854 | 0.858 | 0.867 | 0.877 | 0.885 |
| 2                    | 0.882 | 0.883 | 0.885 | 0.887 | 0.890 | 0.893 | 0.895 | 0.907 | 0.917 | 0.926 | 0.937 | 0.947 | 0.956 |
| 3                    | 0.937 | 0.938 | 0.940 | 0.944 | 0.955 | 0.966 | 0.977 | 0.989 | 1.000 | 1.011 | 1.023 | 1.033 | 1.057 |
| 4                    | 1.004 | 1.010 | 1.015 | 1.026 | 1.038 | 1.049 | 1.060 | 1.072 | 1.083 | 1.107 | 1.118 | 1.130 | 1.143 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DE LA CONFISERIE, BISCUITERIE  
CHOCOLATERIE ET PATISSERIE**

**GRILLE DES SALAIRES N° 4  
DU PERSONNEL PAYE AU MOIS  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon |         | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 171.124 | 174.218 | 174.495 | 175.070 | 175.644 | 176.202 | 176.777 | 177.335 | 179.499 | 181.486 | 183.474 | 185.461 | 187.448 |
| 2                    | 184.381 | 184.781 | 185.181 | 186.004 | 187.571 | 189.890 | 192.208 | 194.501 | 196.846 | 199.164 | 201.483 | 206.302 | 208.620 |
| 3                    | 194.609 | 195.850 | 197.125 | 199.671 | 202.217 | 204.764 | 207.310 | 209.866 | 212.403 | 217.449 | 219.995 | 222.541 | 225.087 |
| 4                    | 212.120 | 213.421 | 214.722 | 217.323 | 219.925 | 222.527 | 225.128 | 230.230 | 232.832 | 235.391 | 238.035 | 240.637 | 243.238 |
| 5                    | 245.826 | 247.685 | 249.543 | 253.260 | 256.977 | 260.693 | 264.410 | 268.126 | 274.343 | 278.060 | 281.776 | 285.493 | 289.210 |
| 6                    | 277.860 | 280.337 | 282.815 | 290.270 | 295.226 | 300.181 | 305.137 | 310.092 | 315.048 | 322.504 | 327.459 | 332.415 | 337.370 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DE LA CONFISERIE, BISCUITERIE  
CHOCOLATERIE ET PATISSERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 5  
DU PERSONNEL PAYE A L'HEURE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

| Echelon              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durée dans l'échelon |       | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     |
| Catégorie            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                    | 0.862 | 0.884 | 0.885 | 0.888 | 0.891 | 0.894 | 0.897 | 0.899 | 0.902 | 0.906 | 0.915 | 0.925 | 0.933 |
| 2                    | 0.937 | 0.938 | 0.940 | 0.942 | 0.945 | 0.948 | 0.950 | 0.962 | 0.972 | 0.981 | 0.992 | 1.002 | 1.011 |
| 3                    | 0.997 | 0.998 | 1.000 | 1.004 | 1.015 | 1.026 | 1.037 | 1.049 | 1.060 | 1.071 | 1.083 | 1.093 | 1.117 |
| 4                    | 1.069 | 1.075 | 1.080 | 1.091 | 1.103 | 1.114 | 1.125 | 1.137 | 1.148 | 1.172 | 1.183 | 1.195 | 1.208 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du  
7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DE LA CONFISERIE, BISCUITERIE  
CHOCOLATERIE ET PATISSERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 6  
DU PERSONNEL PAYE AU MOIS  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon |         | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 181.124 | 184.218 | 184.495 | 185.070 | 185.644 | 186.202 | 186.777 | 187.335 | 189.499 | 191.486 | 193.474 | 195.461 | 197.448 |
| 2                    | 195.881 | 196.281 | 196.681 | 197.504 | 199.071 | 201.390 | 203.708 | 206.001 | 208.346 | 210.664 | 212.983 | 217.802 | 220.120 |
| 3                    | 207.109 | 208.350 | 209.625 | 212.171 | 214.717 | 217.264 | 219.810 | 222.366 | 224.903 | 229.949 | 232.495 | 235.041 | 237.587 |
| 4                    | 225.620 | 226.921 | 228.222 | 230.823 | 233.425 | 236.027 | 238.628 | 243.730 | 246.332 | 248.891 | 251.535 | 254.137 | 256.738 |
| 5                    | 260.826 | 262.685 | 264.543 | 268.260 | 271.977 | 275.693 | 279.410 | 283.126 | 289.343 | 293.060 | 296.776 | 300.493 | 304.210 |
| 6                    | 294.860 | 297.337 | 299.815 | 307.270 | 312.226 | 317.181 | 322.137 | 327.092 | 332.048 | 339.504 | 344.459 | 349.415 | 354.370 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du  
7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique.**

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1975, portant agrément de la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 13 avril 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 22 octobre 1990;

Vu la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique, signée le 24 juillet 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article 2 de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khelil**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

**Avenant n° 4 à la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre syndicale de la fonderie et de la construction mécanique;

d'une part;

- L'union générale tunisienne du travail (U.G.T.T);

- La fédération générale de la métallurgie;

d'autre part;

Vu la convention collective nationale de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique, signée le 24 juillet 1975, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 11 décembre 1975 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n°5 des 20 et 23 janvier 1976;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 13 avril 1983 agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 28 avril 1983 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°42 du 7 juin 1983;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989 agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1989 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°20 du 21 mars 1989;

Vu l'avenant n°3 à cette convention signé le 22 octobre 1990 agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 9 novembre 1990 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°74 du 16 novembre 1990;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 2, 5, 10, 15, 22, 29, 31, 37, 46 et 52 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 2 (nouveau) - champ d'application professionnel et territorial :

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire de la République, les rapports entre les employeurs et les travailleurs des deux sexes, sans distinction, occupés d'une façon permanente dans le secteur de la fonderie, de la métallurgie et de la construction mécanique.

Toutefois, les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.

Article 5 (nouveau) - Droit Syndical Et Liberté d'Opinion :

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

Les responsables syndicaux ont le droit de diffuser leurs communiqués au sein de l'entreprise. Des copies de ces communiqués seront adressées à la Direction pour information. Ils pourront agir en conformité avec les prescriptions légales, pour tenir des réunions de travail avec la direction de l'entreprise, organiser des meetings, ou tenir les réunions techniques avec les comités d'entreprises ou autres ce qui leur permettra d'accomplir au mieux et dans les meilleurs conditions leurs missions syndicales.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

#### Article 10 (nouveau) - Période d'essai :

La période d'essai est fixée à un an pour toutes les catégories de travailleurs.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

#### Article 15 (nouveau) - Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade :

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois une fois par année. Le travailleur gardera dans ce cas le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelle et celui de l'échelle correspondante à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

#### Article 22 (nouveau) - Changement de résidence ou mutation :

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi, que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.

#### Article 29 (nouveau) - Jours fériés :

Les jours fériés, chômés et payés sont : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le jour de l'an hégire, le Moulded, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha. Auxquels s'ajoute le 7 novembre prévu par l'article 445 du code du travail tel que modifié par la loi n°91-15 du 25 février 1991.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces jours auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés s'ils ne sont pas chômés sont considérés comme journées normales de travail.

#### Article 31 (nouveau) - Congés spéciaux pour raisons de famille :

Les travailleurs bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit sauf dispositions particulières plus favorables :

- |                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1) Naissance d'un enfant                                                                                    | : 2 jours ouvrables |
| 2) Décès d'un conjoint                                                                                      | : 3 jours ouvrables |
| 3) Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils                                                                 | : 3 jours ouvrables |
| 4) Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand-père ou d'une grande mère | : 2 jours ouvrables |
| 5) Mariage du travailleur                                                                                   | : 3 jours ouvrables |
| 6) Mariage d'un enfant                                                                                      | : 1 jour ouvrable   |
| 7) Circoncision d'un enfant                                                                                 | : 1 jour ouvrable   |

Les bénéficiaires desdits congés devront produire les justifications utiles.

#### Article 37 (nouveau) - Discipline :

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal,
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier,

- 3°) le blâme avec inscription au dossier ,
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours ,  
privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours,  
privative de toute rémunération ,
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours,  
privative de toute rémunération ,
- 3°) l'abaissement d'échelon ,
- 4°) la rétrogradation d'échelle ,
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire , érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre , celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
  - 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
  - 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
  - 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;
  - 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
  - 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
  - 7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;
  - 8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;
  - 9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;
  - 10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;
  - 11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.
- La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie , d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur , il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises . Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, pourra introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

#### Article 46 (nouveau) - Hygiène et sécurité :

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité .

Il fera installer, en particulier, des lavabos, des douches, des W.C. des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux. Ce local peut être utilisé aussi pour les réunions syndicales, s'il est approprié pour ce genre de réunions et indépendant des lieux de production et d'emmagasinage.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mise en place, éventuellement, par le comité obligatoire d'hygiène et de sécurité, prévu par la législation en vigueur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments

devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement;

La non-observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Les établissements visés à l'article 153 et suivants du code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de Médecine de Travail.

Les autres établissements, couverts par la présente convention, peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprises pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce, pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.

Article 52 (nouveau) - Prime de transport :

Il est accordée à toutes les catégories de travailleurs, en sus de la prime de transport prévue par le décret n°82-503 du 16 mars 1982 modifié par le décret n°86-691 du 19 juillet 1986, une prime de transport forfaitaire dont le montant mensuel est fixé comme suit :

- 7 dinars à compter du 1er juillet 1993
- 8 dinars à compter du 1er juillet 1994
- 9 dinars à compter du 1er juillet 1995

Toutefois, pour les absences supérieures à 5 jours par mois, il sera effectué des abattements de 240 millimes par journée d'absence.

Article deux : Il est ajouté à l'annexe n°1 de cette convention relatif à la classification du personnel, de nouvelles qualifications, comme prévu dans le tableau n°7 du présent-avenant .

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 à compter du 1er juillet 1993
- Les grilles n°3 et 4 à compter du 1er juillet 1994
- Les grilles n°5 et 6 à compter du 1er juillet 1995

Le personnel permanent classé dans les grilles de salaires annexées à la présente convention et qui à la date du 30 juin 1993, perçoivent des salaires supérieurs aux salaires correspondant à leurs qualifications, bénéficient des mêmes augmentations de salaire octroyés aux agents de même qualification .

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui ont convenu avec leur personnel, des augmentations de salaires à titre d'avance sur les majorations fixées dans ces grilles .

Article quatre : Les présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 1993, sous réserve des dispositions des articles 1 et 3 ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les organisations syndicales  
des travailleurs

Le secrétaire général de l'union  
générale tunisienne du travail

Signé : ISMAIL SAHIBANI

Le secrétaire général de la  
fédération générale  
de la métallurgie

Signé : Hassen KANZARI

Pour les organisations syndicales  
des employeurs

Le président de l'union tunisienne  
de l'industrie, du commerce  
et de l'artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale  
de la fonderie et des industries  
mécaniques

Signé : Mohamed BOUHNAK

**Tableau n°7 complétant  
l'annexe n°1 de la convention relatif  
à la classification du personnel**

|                              | catégorie | qualification ajoutée                                                                                                  |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>personnel<br/>horaire</b> | op 1      | conducteur de poids lourd catégorie I                                                                                  |
|                              | op2       | * conducteur de poids lourd catégorie II<br>* conducteur transport du personnel<br>* programmeur sur machine numérique |
|                              | op3       | programmeur sur machine numérique                                                                                      |
| <b>personnel<br/>mensuel</b> | 6         | secrétaire de la saisie catégorie I                                                                                    |
|                              | 7         | secrétaire de la saisie catégorie II                                                                                   |
|                              | 8         | comptable mécanographe informaticien<br>catégorie I                                                                    |
|                              | 9         | comptable mécanographe informaticien<br>catégorie II                                                                   |
|                              | 10        | comptable mécanographe informaticien<br>catégorie III                                                                  |
|                              | 13        | technicien supérieur en informatique                                                                                   |
|                              | 15        | ingénieur informaticien                                                                                                |

CONVENTION COLLECTIVE  
DE LA FONDERIE, DE LA METALLURGIE  
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE

GRILLE DES SALAIRES N° 1  
DU PERSONNEL HORAIRE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1993

| Echelon                 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ancienneté effective et | 0-2   | 2-4   | 4-6   | 6-8   | 8-10  | 10-12 | 12-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | + 23  |
| Catégorie               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                       | 0.830 | 0.834 | 0.838 | 0.842 | 0.846 | 0.850 | 0.854 | 0.858 | 0.876 | 0.880 | 0.884 |
| 2                       | 0.846 | 0.851 | 0.856 | 0.861 | 0.866 | 0.885 | 0.890 | 0.895 | 0.900 | 0.905 | 0.910 |
| 3                       | 0.883 | 0.891 | 0.899 | 0.921 | 0.929 | 0.937 | 0.945 | 0.953 | 0.961 | 0.969 | 0.977 |
| 4                       | 0.928 | 0.952 | 0.962 | 0.972 | 0.982 | 0.992 | 1.002 | 1.012 | 1.022 | 1.032 | 1.042 |
| 5                       | 1.013 | 1.025 | 1.037 | 1.049 | 1.061 | 1.073 | 1.085 | 1.097 | 1.109 | 1.121 | 1.133 |
| 6                       | 1.061 | 1.074 | 1.087 | 1.100 | 1.113 | 1.126 | 1.139 | 1.152 | 1.165 | 1.193 | 1.206 |
| 7                       | 1.123 | 1.137 | 1.151 | 1.165 | 1.179 | 1.208 | 1.222 | 1.236 | 1.250 | 1.264 | 1.278 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE  
DE LA FONDERIE, DE LA METALLURGIE  
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE

GRILLE DES SALAIRES N° 2  
DU PERSONNEL MENSUEL  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1993

| Echelon              |    | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
|----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ancienneté effective |    | 0-2     | 2-4     | 4-6     | 6-8     | 8-10    | 10-12   | 12-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | + 23    |
| Catégorie            |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EXECUTION            | 1A | 145.900 | 147.200 | 148.500 | 152.300 | 153.600 | 154.900 | 156.200 | 157.500 | 158.800 | 160.100 | 161.400 |
|                      | 1B | 146.500 | 148.100 | 152.200 | 153.800 | 155.400 | 157.000 | 158.600 | 160.200 | 161.800 | 163.400 | 165.000 |
|                      | 2  | 155.200 | 157.100 | 159.000 | 160.900 | 162.800 | 164.700 | 166.600 | 168.500 | 170.400 | 172.300 | 174.200 |
|                      | 3  | 163.100 | 165.200 | 167.300 | 169.400 | 171.500 | 173.600 | 175.700 | 177.800 | 179.900 | 182.000 | 184.100 |
|                      | 4  | 169.300 | 171.600 | 173.900 | 176.200 | 178.500 | 180.800 | 183.100 | 185.400 | 190.200 | 192.500 | 194.800 |
|                      | 5  | 179.600 | 182.300 | 185.000 | 187.700 | 190.400 | 195.600 | 198.300 | 201.000 | 203.700 | 206.400 | 209.100 |
|                      | 6  | 201.300 | 204.600 | 207.900 | 211.200 | 214.500 | 217.800 | 221.100 | 224.400 | 230.200 | 233.500 | 236.800 |
| ENCADREMENT          | 7  | 207.100 | 210.700 | 214.300 | 217.900 | 221.500 | 225.100 | 231.200 | 234.800 | 238.400 | 242.000 | 245.600 |
|                      | 8  | 222.200 | 226.100 | 230.000 | 233.900 | 240.300 | 244.200 | 248.100 | 252.000 | 255.900 | 259.800 | 263.700 |
|                      | 9  | 226.500 | 230.600 | 234.700 | 241.300 | 245.400 | 249.500 | 253.600 | 257.700 | 261.800 | 265.900 | 272.500 |
|                      | 10 | 233.300 | 237.600 | 244.400 | 248.700 | 253.000 | 257.300 | 261.600 | 265.900 | 270.200 | 277.000 | 281.300 |
|                      | 11 | 238.700 | 245.700 | 250.200 | 254.700 | 259.200 | 263.700 | 268.200 | 275.200 | 279.700 | 284.200 | 288.700 |
|                      | 12 | 251.600 | 256.500 | 261.400 | 266.300 | 271.200 | 276.100 | 283.500 | 288.400 | 293.300 | 298.200 | 303.100 |
|                      | 13 | 260.100 | 265.300 | 270.500 | 275.700 | 283.400 | 288.600 | 293.800 | 299.000 | 304.200 | 309.400 | 314.600 |
| DIRECTION            | 14 | 272.100 | 277.800 | 286.000 | 291.700 | 297.400 | 303.100 | 308.800 | 314.500 | 320.200 | 325.900 | 331.600 |
|                      | 15 | 308.400 | 314.700 | 321.000 | 327.300 | 333.600 | 339.900 | 346.200 | 352.500 | 358.800 | 365.100 | 371.400 |
|                      | 16 | 320.200 | 327.000 | 333.800 | 340.600 | 347.400 | 354.200 | 361.000 | 367.800 | 374.600 | 381.400 | 388.200 |
|                      | 17 | 349.000 | 357.100 | 365.200 | 373.300 | 381.400 | 389.500 | 397.600 | 405.700 | 413.800 | 421.900 | 430.000 |
|                      | 18 | 383.200 | 392.900 | 402.600 | 412.300 | 422.000 | 431.700 | 441.400 | 451.100 | 460.800 | 470.500 | 480.200 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE  
DE LA FONDERIE, DE LA METALLURGIE  
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE

GRILLE DES SALAIRES N° 3  
DU PERSONNEL HORAIRE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1994

| Echelon                 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ancienneté effective et | 0-2   | 2-4   | 4-6   | 6-8   | 8-10  | 10-12 | 12-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | + 23  |
| Catégorie               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                       | 0.888 | 0.892 | 0.896 | 0.900 | 0.904 | 0.908 | 0.912 | 0.916 | 0.934 | 0.938 | 0.942 |
| 2                       | 0.906 | 0.911 | 0.916 | 0.921 | 0.926 | 0.945 | 0.950 | 0.955 | 0.960 | 0.965 | 0.970 |
| 3                       | 0.947 | 0.955 | 0.963 | 0.985 | 0.993 | 1.001 | 1.009 | 1.017 | 1.025 | 1.033 | 1.041 |
| 4                       | 1.002 | 1.026 | 1.036 | 1.046 | 1.056 | 1.066 | 1.076 | 1.086 | 1.096 | 1.106 | 1.116 |
| 5                       | 1.093 | 1.105 | 1.117 | 1.129 | 1.141 | 1.153 | 1.165 | 1.177 | 1.189 | 1.201 | 1.213 |
| 6                       | 1.144 | 1.157 | 1.170 | 1.183 | 1.196 | 1.209 | 1.222 | 1.235 | 1.248 | 1.276 | 1.289 |
| 7                       | 1.210 | 1.224 | 1.238 | 1.252 | 1.266 | 1.295 | 1.309 | 1.323 | 1.337 | 1.351 | 1.365 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE  
DE LA FONDERIE, DE LA METALLURGIE  
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE

GRILLE DES SALAIRES N° 4  
DU PERSONNEL MENSUEL  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1994

| Echelon              |    | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
|----------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ancienneté effective |    | 0-2     | 2-4     | 4-6     | 6-8     | 8-10    | 10-12   | 12-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | + 23    |
| Catégorie            |    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| EXECUTION            | 1A | 155.900 | 157.200 | 158.500 | 162.300 | 163.600 | 164.900 | 166.200 | 167.500 | 168.800 | 170.100 | 171.400 |
|                      | 1B | 156.500 | 158.100 | 162.200 | 163.800 | 165.400 | 167.000 | 168.600 | 170.200 | 171.800 | 173.400 | 175.000 |
|                      | 2  | 165.200 | 167.100 | 169.000 | 170.900 | 172.800 | 174.700 | 176.600 | 178.500 | 180.400 | 182.300 | 184.200 |
|                      | 3  | 174.100 | 176.200 | 178.300 | 180.400 | 182.500 | 184.600 | 186.700 | 188.800 | 190.900 | 193.000 | 195.100 |
|                      | 4  | 180.300 | 182.600 | 184.900 | 187.200 | 189.500 | 191.800 | 194.100 | 196.400 | 201.200 | 203.500 | 205.800 |
|                      | 5  | 191.600 | 194.300 | 197.000 | 199.700 | 202.400 | 207.600 | 210.300 | 213.000 | 215.700 | 218.400 | 221.100 |
|                      | 6  | 214.300 | 217.600 | 220.900 | 224.200 | 227.500 | 230.800 | 234.100 | 237.400 | 243.200 | 246.500 | 249.800 |
|                      | 7  | 221.100 | 224.700 | 228.300 | 231.900 | 235.500 | 239.100 | 245.200 | 248.800 | 252.400 | 256.000 | 259.600 |
| ENCADREMENT          | 8  | 237.200 | 241.100 | 245.000 | 248.900 | 255.300 | 259.200 | 263.100 | 267.000 | 270.900 | 274.800 | 278.700 |
|                      | 9  | 241.500 | 245.600 | 249.700 | 256.300 | 260.400 | 264.500 | 268.600 | 272.700 | 276.800 | 280.900 | 287.500 |
|                      | 10 | 249.300 | 253.600 | 260.400 | 264.700 | 269.000 | 273.300 | 277.600 | 281.900 | 286.200 | 293.000 | 297.300 |
|                      | 11 | 254.700 | 261.700 | 266.200 | 270.700 | 275.200 | 279.700 | 284.200 | 291.200 | 295.700 | 300.200 | 304.700 |
|                      | 12 | 268.600 | 273.500 | 278.400 | 283.300 | 288.200 | 293.100 | 300.500 | 305.400 | 310.300 | 315.200 | 320.100 |
|                      | 13 | 278.100 | 283.300 | 288.500 | 293.700 | 301.400 | 306.600 | 311.800 | 317.000 | 322.200 | 327.400 | 332.600 |
|                      | 14 | 291.100 | 296.800 | 305.000 | 310.700 | 316.400 | 322.100 | 327.800 | 333.500 | 339.200 | 344.900 | 350.600 |
| DIRECTION            | 15 | 329.400 | 335.700 | 342.000 | 348.300 | 354.600 | 360.900 | 367.200 | 373.500 | 379.800 | 386.100 | 392.400 |
|                      | 16 | 342.200 | 349.000 | 355.800 | 362.600 | 369.400 | 376.200 | 383.000 | 389.800 | 396.600 | 403.400 | 410.200 |
|                      | 17 | 373.000 | 381.100 | 389.200 | 397.300 | 405.400 | 413.500 | 421.600 | 429.700 | 437.800 | 445.900 | 454.000 |
|                      | 18 | 409.200 | 418.900 | 428.600 | 438.300 | 448.000 | 457.700 | 467.400 | 477.100 | 486.800 | 496.500 | 506.200 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE  
DE LA FONDERIE, DE LA METALLURGIE  
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE**

**GRILLE DES SALAIRES N° 5  
DU PERSONNEL HORAIRE**

**APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1995**

| Echelon                 | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ancienneté effective et | 0-2   | 2-4   | 4-6   | 6-8   | 8-10  | 10-12 | 12-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | + 23  |
| Catégorie               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                       | 0.946 | 0.950 | 0.954 | 0.958 | 0.962 | 0.966 | 0.970 | 0.974 | 0.992 | 0.996 | 1.000 |
| 2                       | 0.966 | 0.971 | 0.976 | 0.981 | 0.986 | 1.005 | 1.010 | 1.015 | 1.020 | 1.025 | 1.030 |
| 3                       | 1.011 | 1.019 | 1.027 | 1.049 | 1.057 | 1.065 | 1.073 | 1.081 | 1.089 | 1.097 | 1.105 |
| 4                       | 1.076 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 | 1.180 | 1.190 |
| 5                       | 1.173 | 1.185 | 1.197 | 1.209 | 1.221 | 1.233 | 1.245 | 1.257 | 1.269 | 1.281 | 1.293 |
| 6                       | 1.227 | 1.240 | 1.253 | 1.266 | 1.279 | 1.292 | 1.305 | 1.318 | 1.331 | 1.359 | 1.372 |
| 7                       | 1.297 | 1.311 | 1.325 | 1.339 | 1.353 | 1.382 | 1.396 | 1.410 | 1.424 | 1.438 | 1.452 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE  
DE LA FONDERIE, DE LA METALLURGIE  
ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE**

**GRILLE DES SALAIRES N° 6  
DU PERSONNEL MENSUEL**

**APPLICABLE A PARTIR DU 1/7/1995**

| ET DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE |    |         |         |         |         | APPLICABLE A PARTIR DU 1/1/1993 |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Echelon                         |    | 1       | 2       | 3       | 4       | 5                               | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
| Ancienneté effective            |    | 0-2     | 2-4     | 4-6     | 6-8     | 8-10                            | 10-12   | 12-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | + 23    |
| Catégorie                       |    |         |         |         |         |                                 |         |         |         |         |         |         |
| EXECUTION                       | 1A | 165.900 | 167.200 | 168.500 | 172.300 | 173.600                         | 174.900 | 176.200 | 177.500 | 178.800 | 180.100 | 181.400 |
|                                 | 1B | 166.500 | 168.100 | 172.200 | 173.800 | 175.400                         | 177.000 | 178.600 | 180.200 | 181.800 | 183.400 | 185.000 |
|                                 | 2  | 175.200 | 177.100 | 179.000 | 180.900 | 182.800                         | 184.700 | 186.600 | 188.500 | 190.400 | 192.300 | 194.200 |
|                                 | 3  | 185.100 | 187.200 | 189.300 | 191.400 | 193.500                         | 195.600 | 197.700 | 199.800 | 201.900 | 204.000 | 206.100 |
|                                 | 4  | 191.300 | 193.600 | 195.900 | 198.200 | 200.500                         | 202.800 | 205.100 | 207.400 | 212.200 | 214.500 | 216.800 |
|                                 | 5  | 203.600 | 206.300 | 209.000 | 211.700 | 214.400                         | 219.600 | 222.300 | 225.000 | 227.700 | 230.400 | 233.100 |
|                                 | 6  | 227.300 | 230.600 | 233.900 | 237.200 | 240.500                         | 243.800 | 247.100 | 250.400 | 256.200 | 259.500 | 262.800 |
| ENCADREMENT                     | 7  | 235.100 | 238.700 | 242.300 | 245.900 | 249.500                         | 253.100 | 259.200 | 262.800 | 266.400 | 270.000 | 273.600 |
|                                 | 8  | 252.200 | 256.100 | 260.000 | 263.900 | 270.300                         | 274.200 | 278.100 | 282.000 | 285.900 | 289.800 | 293.700 |
|                                 | 9  | 256.500 | 260.600 | 264.700 | 271.300 | 275.400                         | 279.500 | 283.600 | 287.700 | 291.800 | 295.900 | 302.500 |
|                                 | 10 | 265.300 | 269.600 | 276.400 | 280.700 | 285.000                         | 289.300 | 293.600 | 297.900 | 302.200 | 309.000 | 313.300 |
|                                 | 11 | 270.700 | 277.700 | 282.200 | 286.700 | 291.200                         | 295.700 | 300.200 | 307.200 | 311.700 | 316.200 | 320.700 |
|                                 | 12 | 285.600 | 290.500 | 295.400 | 300.300 | 305.200                         | 310.100 | 317.500 | 322.400 | 327.300 | 332.200 | 337.100 |
|                                 | 13 | 296.100 | 301.300 | 306.500 | 311.700 | 319.400                         | 324.600 | 329.800 | 335.000 | 340.200 | 345.400 | 350.600 |
| DIRECTION                       | 14 | 310.100 | 315.800 | 324.000 | 329.700 | 335.400                         | 341.100 | 346.800 | 352.500 | 358.200 | 363.900 | 369.600 |
|                                 | 15 | 350.400 | 356.700 | 363.000 | 369.300 | 375.600                         | 381.900 | 388.200 | 394.500 | 400.800 | 407.100 | 413.400 |
|                                 | 16 | 364.200 | 371.000 | 377.800 | 384.600 | 391.400                         | 398.200 | 405.000 | 411.800 | 418.600 | 425.400 | 432.200 |
|                                 | 17 | 397.000 | 405.100 | 413.200 | 421.300 | 429.400                         | 437.500 | 445.600 | 453.700 | 461.800 | 469.900 | 478.000 |
|                                 | 18 | 435.200 | 444.900 | 454.600 | 464.300 | 474.000                         | 483.700 | 493.400 | 503.100 | 512.800 | 522.500 | 532.200 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds.**

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1989, portant agrément de la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds ;

Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds, signée le 24 février 1989 ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°1 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article 2 de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khelil**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

**Avenant n°1 à la convention collective nationale  
du personnel des entreprises de gardiennage,  
de sécurité et de transport de fonds**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;
- La chambre syndicale des entreprises de sécurité et de gardiennage ;
- d'une part ;
- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;
- La fédération générale des professions diverses ;
- d'autre part ;

Vu la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds signée le 24 février 1989, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 27 juillet 1989 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n°58 du 29 août 1989 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 5, 7, 8, 21, 22, 23, 29, 34 et 37 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion (travailleurs permanents et temporaires)

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle

qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Toutefois, il est formellement interdit à tous les travailleurs du secteur d'exercer ou de s'adonner à toute activité syndicale ou politique au sein des entreprises bénéficiaires des prestations de leurs employeurs.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à

l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

**Article 7 (nouveau) : Recrutement (travailleurs permanents et temporaires)**

Le personnel recruté est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauche se fera conformément à la législation en vigueur.

Le personnel sera informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles existent des emplois vacants.

Tout salarié sera obligatoirement informé par écrit, lors de son embauche, de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire correspondant. La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Tout candidat à un emploi doit présenter un dossier comprenant notamment :

- un certificat de travail délivré par son dernier employeur, si c'est possible ;
- un extrait de son casier judiciaire (bulletin n°3) attestant qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires et datant de 3 mois au plus ;
- une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il n'est pas l'objet de poursuite pour crime. Toute déclaration fausse entraînera la résiliation du contrat de travail sans aucune indemnité ;
- un certificat de résidence datant de moins d'un mois ;
- copies des diplômes et des certificats d'aptitude professionnelle.

Le recrutement ne devient définitif qu'à l'issue de la période d'essai. Le salarié est recruté pour être employé dans tous les lieux de travail ou les services selon les exigences des prestations demandées. Il est appelé à travailler sur tout le territoire de la République.

Il est possible de conclure des contrats de travail pour une durée déterminée en cas de besoin et chaque fois que la nature des prestations l'exige tels que les festivals, les foires, les séminaires, les chantiers, les périodes d'inactivité des entreprises bénéficiaires des prestations et en cas d'accroissement des risques dans ces entreprises.

Le contrat à durée déterminée ou indéterminée prend fin conformément à la législation en vigueur.

Tout recrutement fait d'une manière irrégulière et notamment par le biais de versement d'une somme d'argent par le demandeur d'emploi à l'un des agents de l'entreprise est interdit. Le non respect de cette interdiction entraîne le licenciement des deux travailleurs concernés sans aucune indemnité. La même sanction est applicable à tout salarié qui propose ses services avec contrepartie à un autre travailleur appartenant à la même entreprise pour lui procurer un travail dans une autre entreprise.

En cas de fin ou de résiliation du contrat de l'une des entreprises de gardiennage, l'entreprise remplaçante peut admettre les travailleurs exerçant tout en conservant les avantages et les droits qu'ils ont acquis, après accord des travailleurs concernés et non objection du premier employeur et de l'entreprise bénéficiaire des services de gardiennage.

**Article 8 (nouveau) : La période d'essai**

La période d'essai est fixée comme suit :

- pour le personnel d'exécution : 6 mois
- pour le personnel de maîtrise : 9 mois
- pour les cadres : un an.

Au cours ou à l'issue de cette période, l'employeur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis et sur simple signification et sans que le travailleur concerné puisse revendiquer les droits prévus à l'article 39 de la présente convention. Les travailleurs peuvent user de ce droit selon les mêmes conditions.

A l'issue de la période d'essai, le travailleur sera confirmé dans son emploi et sera informé par lettre recommandée lui précisant sa catégorie et sa rémunération correspondante.

La période d'essai peut être prolongée une autre fois si les résultats obtenus pendant la première période s'avèrent non concluants.

Si le travailleur venait d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Les jours d'absence ne sont pas pris en considération pour le calcul de la période d'essai.

**Article 21 (nouveau) : Jours fériés (travailleurs permanents et temporaires)**

Les jours fériés, chômés et payés sont : le 1er janvier, le 20 mars, le 9 avril, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le jour de l'an héjire, le jour du moudel, le jour de l'Aïd El Fitr et le jour de l'Aïd El Idha.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

**Article 22 (nouveau) : Congés annuels payés (travailleurs permanents et temporaires)**

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé, la durée de ce congé est fixée comme suit :

- personnel d'exécution : 18 jours ouvrables
- personnel de maîtrise : 21 jours ouvrables
- cadres : 26 jours ouvrables.

Il est ajouté, pour chaque période d'ancienneté de 5 ans, un jour de congé payé conformément aux dispositions du code du travail.

La date du départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les intéressés compte tenu des besoins du service, de la situation de famille et de l'ancienneté au travail.

A la demande du travailleur ou pour nécessité de service, le congé peut être fractionné d'un commun accord. Toutefois, le travailleur a droit de bénéficier au moins de la moitié de son congé annuel en une seule fois, le reste pouvant être, au choix de l'intéressé et après accord de l'employeur, pris fractionné ou reporté sur l'année suivante.

En cas de report, le reliquat doit être nécessairement utilisé dans l'année suivante.

Pendant le congé annuel payé, le salarié reçoit l'intégralité du salaire et des indemnités qu'il percevait habituellement pendant la période du travail.

**Article 23 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille (travailleurs permanents et temporaires)**

Les salariés bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit :

- Naissance d'un enfant : 2 jours ouvrables
- Décès d'un conjoint : 3 jours ouvrables
- Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils : 3 jours ouvrables.
- Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils ou d'une petite fille, d'un grand père ou grande mère : 2 jours ouvrables
- Mariage du travailleur : 3 jours ouvrables
- Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables
- circoncision d'un fils : 1 jour ouvrable.

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

Article 29 (nouveau) : Discipline (travailleurs permanents et temporaires)

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ,
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ,
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ,
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ,
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ,
- 3°) l'abaissement d'échelon ,
- 4°) la rétrogradation d'échelle ,
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;
- 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
- 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;
- 7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;
- 8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué.

Article 34 (nouveau) : Hygiène, sécurité et conditions de travail.

1) conditions générales :

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

A cet effet, il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des W.C., des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier seront arrêtées après consultation de la commission paritaire consultative et mises en place éventuellement par le comité d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'entreprise.

Les entreprises visées par la présente convention doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine de travail.

Il est interdit d'employer les travailleurs dans des lieux ne répondant pas aux conditions de sécurité et de prévention professionnelles prévues par le décret n°68-328 du 22 octobre 1968.

2) Les moyens de prévention :

L'employeur est tenu de fournir gratuitement les moyens et les équipements en fonction des besoins du travail.

3) Les travailleurs dans les postes isolés :

Les employeurs fournissent, avec le concours des entreprises bénéficiaires de la prestation, les moyens nécessaires permettant d'assurer la protection, la sécurité et le secours des salariés exerçant leur activité dans les postes isolés.

Article 37 (nouveau) : Délai-congé

Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail, elle doit en informer l'autre partie par lettre recommandée mentionnant le délai de préavis de licenciement fixé à 1 mois pour tout le personnel.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui prend l'initiative de la rupture des relations du travail, l'indemnité due sera égale au salaire effectif correspondant au moins à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir.

En cas de licenciement, les travailleurs sont autorisés, pendant la période du délai-congé, à s'absenter chaque jour ouvrable pendant trois heures pour leur permettre de chercher un autre travail. Ces heures d'absence seront considérées comme heures de travail effectif et ne donneront pas lieu à réduction de salaire et de prime. Elles seront fixées d'un commun accord ou à défaut un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du travailleur. Ces heures pourront être groupées en tout ou partie avec l'accord de l'employeur.

Article deux : Il est ajouté à la classification professionnelle annexée à la convention collective nationale du personnel des entreprises de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds les deux emplois suivants :

- pompier dans les établissements industriels (catégorie 3) :

Il doit disposer des aptitudes physiques et de santé nécessaires à l'exercice de son travail. Il doit avoir le niveau de la quatrième année secondaire au moins et doit être titulaire du diplôme de pompier délivré par une école ou un centre de formation agréés.

- pompier principal dans les établissements industriels (catégorie 4) :

Accèdent à cet emploi les pompiers ayant une ancienneté de 4 ans au minimum.

Article trois : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- La grille n°1 : à compter du 1er mai 1993 ;

- La grille n°2 : à compter du 1er mai 1994 ;

- La grille n°3 : à compter du 1er mai 1995.

Les augmentations des salaires découlant de l'application de ces grilles s'appliquent à tous les travailleurs y compris ceux payés hors grille.

Article Quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993 sous réserve des dispositions de l'article trois ci-dessus.

Tunis, le 11 Juin 1993

Pour les Organisations Syndicales  
des Travailleurs

Le Secrétaire Général  
de l'Union Générale  
Tunisienne du Travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le Secrétaire Général  
de la Fédération Générale  
de Professions diverses

Signé : MONGI ABDERRAHIM

Pour les Organisations Syndicales  
des Employeurs

Le Président de l'Union de l'Industrie,  
du Commerce et de l'Artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le Président de la Chambre Syndicale  
des Entreprises de Sécurité  
et de Gardiennage

Signé : BECHIR EN AMOR

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE**  
**DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE,**  
**DE SECURITE ET DE TRANSPORT DE FONDS**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1**  
**APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1993**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ancienneté effective | 0-1     | 1-2     | 2-4     | 4-6     | 6-8     | 8-10    | 10-12   | 12-14   | 14-16   | 16-18   | 18-20   | 20-22   | 22-24   | 24 & +  |
| <b>Catégorie</b>     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 145 500 | 147 700 | 149 900 | 152 100 | 154 300 | 156 500 | 158 700 | 160 900 | 163 100 | 165 300 | 167 500 | 172 200 | 174 400 | 176 600 |
| 2                    | 147 500 | 150 900 | 154 300 | 157 700 | 161 100 | 164 500 | 167 900 | 173 800 | 177 200 | 180 600 | 184 000 | 187 400 | 190 800 | 194 200 |
| 3                    | 149 500 | 154 100 | 158 700 | 163 300 | 170 400 | 175 000 | 179 600 | 184 200 | 188 800 | 193 400 | 198 000 | 202 600 | 209 700 | 214 300 |
| 4                    | 159 500 | 165 000 | 173 000 | 178 500 | 184 000 | 189 500 | 195 000 | 200 500 | 206 000 | 211 500 | 219 500 | 225 000 | 230 500 | 236 000 |
| 5                    | 172 000 | 177 000 | 182 000 | 187 000 | 192 000 | 197 000 | 202 000 | 207 000 | 214 500 | 219 500 | 226 500 | 233 500 | 240 500 | 246 500 |
| 6                    | 185 000 | 191 000 | 197 000 | 203 000 | 208 000 | 216 500 | 223 500 | 230 500 | 237 500 | 244 500 | 250 500 | 259 000 | 265 000 | 271 000 |
| 7                    | 205 000 | 214 500 | 221 500 | 238 500 | 245 500 | 252 500 | 262 000 | 269 000 | 276 000 | 283 000 | 288 000 | 293 000 | 298 000 | 303 000 |
| 8                    | 232 500 | 240 500 | 248 500 | 256 500 | 267 000 | 275 000 | 283 000 | 291 000 | 299 000 | 307 000 | 317 000 | 327 000 | 333 000 | 340 000 |
| 9                    | 262 500 | 274 000 | 283 000 | 292 000 | 301 000 | 310 000 | 319 000 | 328 000 | 337 000 | 349 000 | 361 000 | 373 000 | 379 000 | 385 000 |
| 10                   | 300 000 | 310 000 | 320 000 | 330 000 | 340 000 | 350 000 | 360 000 | 370 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 | 415 000 | 430 000 | 438 000 |
| 11                   | 330 000 | 341 000 | 352 000 | 363 000 | 374 000 | 385 000 | 396 000 | 407 000 | 418 000 | 429 000 | 440 000 | 455 000 | 470 000 | 486 000 |
| 12                   | 360 000 | 375 000 | 390 000 | 405 000 | 420 000 | 435 000 | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 530 000 | 534 000 |
| 13                   | 390 000 | 405 000 | 420 000 | 435 000 | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 582 000 |
| 14                   | 420 000 | 435 000 | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 590 000 | 610 000 | 630 000 |
| 15                   | 450 000 | 466 000 | 482 000 | 498 000 | 514 000 | 530 000 | 546 000 | 562 000 | 578 000 | 598 000 | 618 000 | 638 000 | 658 000 | 678 000 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

501 عدد

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE**  
**DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE,**  
**DE SECURITE ET DE TRANSPORT DE FONDS**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2**  
**APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1994**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ancienneté effective | 0-1     | 1-2     | 2-4     | 4-6     | 6-8     | 8-10    | 10-12   | 12-14   | 14-16   | 16-18   | 18-20   | 20-22   | 22-24   | 24      |
| <b>Catégorie</b>     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 153 500 | 155 700 | 157 900 | 160 100 | 162 300 | 164 500 | 166 700 | 168 900 | 171 100 | 173 300 | 175 500 | 180 200 | 182 400 | 184 600 |
| 2                    | 157 500 | 160 900 | 164 300 | 167 700 | 171 100 | 174 500 | 177 900 | 183 800 | 187 200 | 190 600 | 194 000 | 197 400 | 200 800 | 204 200 |
| 3                    | 161 500 | 166 100 | 170 700 | 175 300 | 182 400 | 187 000 | 191 600 | 196 200 | 200 800 | 205 400 | 210 000 | 214 600 | 221 700 | 226 300 |
| 4                    | 171 500 | 177 000 | 185 000 | 190 500 | 196 000 | 201 500 | 207 000 | 212 500 | 218 000 | 223 500 | 231 500 | 237 000 | 242 500 | 248 000 |
| 5                    | 184 000 | 189 000 | 194 000 | 199 000 | 204 000 | 209 000 | 214 000 | 219 000 | 226 500 | 231 500 | 238 500 | 245 500 | 252 500 | 258 500 |
| 6                    | 200 000 | 206 000 | 212 000 | 218 000 | 223 000 | 231 500 | 238 500 | 245 500 | 252 500 | 259 500 | 265 500 | 274 000 | 280 000 | 286 000 |
| 7                    | 220 000 | 229 500 | 236 500 | 253 500 | 260 500 | 267 500 | 277 000 | 284 000 | 291 000 | 298 000 | 303 000 | 308 000 | 313 000 | 318 000 |
| 8                    | 252 500 | 260 500 | 268 500 | 276 500 | 287 000 | 295 000 | 303 000 | 311 000 | 319 000 | 327 000 | 337 000 | 347 000 | 353 000 | 360 000 |
| 9                    | 287 500 | 299 000 | 308 000 | 317 000 | 326 000 | 335 000 | 344 000 | 353 000 | 362 000 | 374 000 | 386 000 | 398 000 | 404 000 | 410 000 |
| 10                   | 330 000 | 340 000 | 350 000 | 360 000 | 370 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 | 410 000 | 420 000 | 430 000 | 445 000 | 460 000 | 468 000 |
| 11                   | 360 000 | 371 000 | 382 000 | 393 000 | 404 000 | 415 000 | 426 000 | 437 000 | 448 000 | 459 000 | 470 000 | 485 000 | 500 000 | 516 000 |
| 12                   | 390 000 | 405 000 | 420 000 | 435 000 | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 560 000 | 564 000 |
| 13                   | 420 000 | 435 000 | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 585 000 | 600 000 | 612 000 |
| 14                   | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 585 000 | 600 000 | 620 000 | 640 000 | 660 000 |
| 15                   | 480 000 | 496 000 | 512 000 | 528 000 | 544 000 | 560 000 | 576 000 | 592 000 | 608 000 | 628 000 | 648 000 | 668 000 | 688 000 | 708 000 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

501 عدد

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE GARDIENNAGE,  
DE SECURITE ET DE TRANSPORT DE FONDS**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3  
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1995**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ancienneté effective | 0-1     | 1-2     | 2-4     | 4-6     | 6-8     | 8-10    | 10-12   | 12-14   | 14-16   | 16-18   | 18-20   | 20-22   | 22-24   | 24      |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 161 500 | 163 700 | 165 900 | 168 100 | 170 300 | 172 500 | 174 700 | 176 900 | 179 100 | 181 300 | 183 500 | 188 200 | 190 400 | 192 600 |
| 2                    | 167 500 | 170 900 | 174 300 | 177 700 | 181 100 | 184 500 | 187 900 | 193 800 | 197 200 | 200 600 | 204 000 | 207 400 | 210 800 | 214 200 |
| 3                    | 173 500 | 178 100 | 182 700 | 187 300 | 194 400 | 199 000 | 203 600 | 208 200 | 212 800 | 217 400 | 222 000 | 226 600 | 233 700 | 238 300 |
| 4                    | 183 500 | 189 000 | 197 000 | 202 500 | 208 000 | 213 500 | 219 000 | 224 500 | 230 000 | 235 500 | 243 500 | 249 000 | 254 500 | 260 000 |
| 5                    | 196 000 | 201 000 | 206 000 | 211 000 | 216 000 | 221 000 | 226 000 | 231 000 | 238 500 | 243 500 | 250 500 | 257 500 | 264 500 | 270 500 |
| 6                    | 215 000 | 221 000 | 227 000 | 233 000 | 238 000 | 246 500 | 253 500 | 260 500 | 267 500 | 274 500 | 280 500 | 289 000 | 295 000 | 301 000 |
| 7                    | 235 000 | 244 500 | 251 500 | 268 500 | 275 500 | 282 500 | 292 000 | 299 000 | 306 000 | 313 000 | 318 000 | 323 000 | 328 000 | 333 000 |
| 8                    | 272 500 | 280 500 | 288 500 | 296 500 | 307 000 | 315 000 | 323 000 | 331 000 | 339 000 | 347 000 | 357 000 | 367 000 | 373 000 | 380 000 |
| 9                    | 312 500 | 324 000 | 333 000 | 342 000 | 351 000 | 360 000 | 369 000 | 378 000 | 387 000 | 399 000 | 411 000 | 423 000 | 429 000 | 435 000 |
| 10                   | 360 000 | 370 000 | 380 000 | 390 000 | 400 000 | 410 000 | 420 000 | 430 000 | 440 000 | 450 000 | 460 000 | 475 000 | 490 000 | 498 000 |
| 11                   | 390 000 | 401 000 | 412 000 | 423 000 | 434 000 | 445 000 | 456 000 | 467 000 | 478 000 | 489 000 | 500 000 | 515 000 | 530 000 | 546 000 |
| 12                   | 420 000 | 435 000 | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 585 000 | 590 000 | 594 000 |
| 13                   | 450 000 | 465 000 | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 585 000 | 600 000 | 615 000 | 630 000 | 642 000 |
| 14                   | 480 000 | 495 000 | 510 000 | 525 000 | 540 000 | 555 000 | 570 000 | 585 000 | 600 000 | 615 000 | 630 000 | 650 000 | 670 000 | 690 000 |
| 15                   | 510 000 | 526 000 | 542 000 | 558 000 | 574 000 | 590 000 | 606 000 | 622 000 | 638 000 | 658 000 | 678 000 | 698 000 | 718 000 | 738 000 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

501 عدد

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 3 à la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments en gros et demi-gros.**

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 février 1985, portant agrément de la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments en gros et demi-gros ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n°2 à la dite convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments en gros et demi-gros, signée le 15 novembre 1984 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 3 à la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments en gros et demi-gros, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective nationale sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khelil**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

**Avenant n° 3 à la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments de gros et demi -gros**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre syndicale des répartiteurs de médicaments ;  
d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail ;

- La fédération nationale de la santé ;  
d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des répartiteurs de médicaments de gros et demi-gros signée le 15 novembre 1984, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 5 février 1985 et publiée au JORT n°34 du 30 avril 1985 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n°20 du 21 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°2 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n°59 du 18 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 4, 8, 26, 27, 34 et 43 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition des tableaux d'affichage qui seront placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera , sauf dans le premier cas , placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat , il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à

l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou , à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

L'employeur peut procéder sur la base d'un engagement écrit présenté par le syndicat, à la retenue des cotisations syndicales du salaire du travailleur et à l'affectation de ces cotisations au profit de l'organisation syndicale à laquelle le travailleur est adhérent . Cet engagement individuel et écrit doit être soumis à l'employeur afin d'effectuer la retenue .

#### Article 8 (nouveau) : Période d'Essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- \* pour les agents d'exécution : six mois ;
- \* Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- \* Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

#### Article 26 (nouveau) : Jours Fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 1er mai, le 25 juillet, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr , le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha, le jour du Mould , le 1er janvier, le 20 mars , le 21 mars, le jour de l'An Hégire, le 9 avril, le 13 août et le 7 novembre .

Les salariés qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100% .

#### Article 27 (nouveau) : Congés annuels payés

Tout salarié en activité a droit annuellement à un congé payé.

La durée de ce congé est fixée à 22 jours ouvrables pour l'ensemble du personnel .

La période de ce congé annuel est fixée par le règlement intérieur de l'établissement . Toutefois et en cas de force majeure, le travailleur pourrait , sur sa demande , obtenir que tout ou partie de son congé lui soit accordé à tout moment compte tenu des besoins du service .

La date de départ en congé est fixée d'un commun accord entre l'employeur et les bénéficiaires compte tenu des besoins du service , de la situation de famille et de l'ancienneté .

L'ordre des départs en congé doit être affiché au moins 15 jours avant sa date d'entrée en application .

Tout travailleur partant en congé à une date postérieure au 10 du mois , a droit au paiement anticipé du salaire afférent à la durée de son congé .

Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités, qu'il perçoit habituellement pendant la période du travail .

#### Article 34 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

#### Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours privative de toute rémunération .

#### Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire , érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification .

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

- 1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;
- 2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;
- 3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;
- 4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;
- 5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;
- 6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent .

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement , notamment pour crime

ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux moeurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci .

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline . Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail .

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits .

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité .

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur .

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire .

#### Article 43 (nouveau) : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité . Il fera installer en particulier des lavabos, des WC, des vestiaires comportant des armoires en nombre suffisant pour les vêtements et effets personnels des travailleurs .

Cependant en ce qui concerne les entreprises en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention il sera tenu des possibilités d'extension ou d'amélioration de ces installations .

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mise en place, éventuellement du comité d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur .

La non observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur .

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence . La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin de l'établissement .

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail . Les autres établissements couverts par la présente convention peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprises pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce pour permettre la visite de contrôle annuel.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur .

Article Deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- La grille n°1 : à compter du 1er mai 1993 ;
- La grille n°2 : à compter du 1er mai 1994 ;
- La grille n°3 : à compter du 1er mai .

Article Trois : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus.

Tunis, le 11 juin 1993

Pour l'Union Générale Tunisienne  
du travail

Le Secrétaire Général

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le Secrétaire Général  
de la Fédération Nationale  
de la Santé

Signé : NEJI MASSAOUD

Pour les Organisations Syndicales  
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne  
de l'Industrie, du Commerce  
et de l'Artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le vice Président de la Chambre  
Syndicale des répartiteurs  
de Médicaments

Signé : HAZEM EL GHOU

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES REPARTITEURS DE MEDICAMENTS

GRILLE DES SALAIRES N° 1  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

| EN GROS ET DEMI-GROS |   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Echelon              |   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
| Durée dans l'échelon |   | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ancienneté effective |   | 1       | 3       | 5       | 7       | 9       | 11      | 13      | 15      | 17      | 19      | 21      | 23      | 25      | 27      | 29      |
| Catégorie            |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| I                    | A | 158 174 | 163 809 | 164 255 | 167 297 | 170 459 | 173 747 | 177 169 | 180 724 | 184 426 | 188 274 | 192 275 | 199 488 | 203 266 | 207 768 | 212 449 |
|                      | B | 161 406 | 164 330 | 167 372 | 170 534 | 173 823 | 177 244 | 180 799 | 184 501 | 188 349 | 192 350 | 199 013 | 203 341 | 207 843 | 212 524 | 217 393 |
| II                   | A | 171 624 | 174 957 | 178 423 | 182 028 | 185 771 | 189 676 | 193 731 | 200 448 | 204 833 | 209 394 | 214 138 | 219 071 | 224 059 | 229 056 | 236 754 |
|                      | B | 175 069 | 178 540 | 182 150 | 185 904 | 189 808 | 193 868 | 200 590 | 204 981 | 209 548 | 214 298 | 219 238 | 224 059 | 229 056 | 236 754 | 242 159 |
| III                  | A | 192 404 | 196 289 | 200 329 | 207 029 | 211 397 | 215 940 | 220 658 | 225 240 | 230 006 | 234 960 | 240 114 | 247 973 | 253 547 | 259 344 | 265 373 |
|                      | B | 196 401 | 200 445 | 207 150 | 211 523 | 216 071 | 220 658 | 225 240 | 230 006 | 234 960 | 240 114 | 247 973 | 253 547 | 259 344 | 265 373 | 271 643 |
| IV                   | A | 211 966 | 216 410 | 220 811 | 225 277 | 229 919 | 234 748 | 239 770 | 247 492 | 252 924 | 258 573 | 264 447 | 270 558 | 276 912 | 286 021 | 292 893 |
|                      | B | 216 519 | 220 811 | 225 277 | 229 919 | 234 748 | 239 770 | 247 492 | 252 924 | 258 573 | 264 447 | 270 558 | 276 912 | 286 021 | 292 893 | 300 040 |
| V                    | A | 231 371 | 235 993 | 240 802 | 245 802 | 253 502 | 258 909 | 264 534 | 270 383 | 276 467 | 282 793 | 291 874 | 298 714 | 305 833 | 313 235 | 320 933 |
|                      | B | 235 993 | 240 802 | 245 802 | 253 502 | 258 910 | 264 534 | 270 383 | 276 467 | 282 793 | 291 874 | 298 714 | 305 833 | 313 235 | 320 933 | 328 938 |
| VI                   |   | 248 161 | 253 246 | 261 035 | 266 535 | 272 256 | 278 204 | 284 391 | 290 826 | 300 018 | 306 977 | 314 215 | 321 742 | 329 571 | 337 712 | 346 180 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES REPARTITEURS DE MEDICAMENTS  
EN GROS ET DEMI-GROS

GRILLE DES SALAIRES N° 2  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

| EN GROS ET DEMI-GROS |   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Echelon              |   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
| Durée dans l'échelon |   | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ancienneté effective |   | 1       | 3       | 5       | 7       | 9       | 11      | 13      | 15      | 17      | 19      | 21      | 23      | 25      | 27      | 29      |
| Catégorie            |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| I                    | A | 167 674 | 173 309 | 173 755 | 176 797 | 179 959 | 183 247 | 186 669 | 190 224 | 193 926 | 197 774 | 201 775 | 208 988 | 212 766 | 217 268 | 221 949 |
|                      | B | 170 906 | 173 830 | 176 872 | 180 034 | 183 323 | 186 744 | 190 299 | 194 001 | 197 849 | 201 850 | 208 513 | 212 841 | 217 343 | 222 024 | 226 893 |
| II                   | A | 181 124 | 184 457 | 187 923 | 191 528 | 195 271 | 199 176 | 203 231 | 209 948 | 214 333 | 218 894 | 223 638 | 228 571 | 233 559 | 238 556 | 246 254 |
|                      | B | 184 569 | 188 040 | 191 650 | 195 404 | 199 308 | 203 368 | 210 090 | 214 481 | 219 048 | 223 798 | 228 738 | 233 559 | 238 556 | 246 254 | 251 659 |
| III                  | A | 202 904 | 206 789 | 210 829 | 217 529 | 221 897 | 226 440 | 231 158 | 235 740 | 240 506 | 245 460 | 250 614 | 258 473 | 264 047 | 269 844 | 275 873 |
|                      | B | 206 901 | 210 945 | 217 650 | 222 023 | 226 571 | 231 158 | 235 740 | 240 506 | 245 460 | 250 614 | 258 473 | 264 047 | 269 844 | 275 873 | 282 143 |
| IV                   | A | 222 466 | 226 910 | 231 311 | 235 777 | 240 419 | 245 248 | 250 270 | 257 992 | 263 424 | 269 073 | 274 947 | 281 058 | 287 412 | 296 521 | 303 393 |
|                      | B | 227 019 | 231 311 | 235 777 | 240 419 | 245 248 | 250 270 | 257 992 | 263 424 | 269 125 | 274 947 | 281 058 | 287 412 | 296 521 | 303 393 | 310 540 |
| V                    | A | 243 371 | 247 993 | 252 802 | 257 802 | 265 502 | 270 909 | 276 534 | 282 383 | 288 467 | 294 793 | 303 874 | 310 714 | 317 833 | 325 235 | 332 933 |
|                      | B | 247 993 | 252 802 | 257 802 | 265 502 | 270 910 | 276 534 | 282 383 | 288 467 | 294 793 | 303 874 | 310 714 | 317 833 | 325 235 | 332 933 | 340 938 |
| VI                   |   | 260 161 | 265 246 | 273 035 | 278 535 | 284 256 | 290 204 | 296 391 | 302 826 | 312 018 | 318 977 | 326 215 | 333 742 | 341 571 | 349 712 | 358 180 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES REPARTITEURS DE MEDICAMENTS  
EN GROS ET DEMI-GROS

GRILLE DES SALAIRES N° 3  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

| EN GROS ET DEMI-GROS |   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Echelon              |   | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |
| Durée dans l'échelon |   | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Ancienneté effective |   | 1       | 3       | 5       | 7       | 9       | 11      | 13      | 15      | 17      | 19      | 21      | 23      | 25      | 27      | 29      |
| Catégorie            |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| I                    | A | 177 174 | 182 809 | 183 255 | 186 297 | 189 459 | 192 747 | 196 169 | 199 724 | 203 426 | 207 274 | 211 275 | 218 488 | 222 266 | 226 768 | 231 449 |
|                      | B | 180 406 | 183 330 | 186 372 | 189 534 | 192 823 | 196 244 | 199 799 | 203 501 | 207 349 | 211 350 | 218 013 | 222 341 | 226 843 | 231 524 | 236 393 |
| II                   | A | 190 624 | 193 957 | 197 423 | 201 028 | 204 771 | 208 676 | 212 731 | 219 448 | 223 833 | 228 394 | 233 138 | 238 071 | 243 059 | 248 056 | 255 754 |
|                      | B | 194 069 | 197 540 | 201 150 | 204 904 | 208 808 | 212 868 | 219 590 | 223 981 | 228 548 | 233 298 | 238 238 | 243 059 | 248 056 | 255 754 | 261 159 |
| III                  | A | 213 404 | 217 289 | 221 329 | 228 029 | 232 397 | 236 940 | 241 658 | 246 240 | 251 006 | 255 960 | 261 114 | 268 973 | 274 547 | 280 344 | 286 373 |
|                      | B | 217 401 | 221 445 | 228 150 | 232 523 | 237 071 | 241 658 | 246 240 | 251 006 | 255 960 | 261 114 | 268 973 | 274 547 | 280 344 | 286 373 | 292 643 |
| IV                   | A | 232 966 | 237 410 | 241 811 | 246 277 | 250 919 | 255 748 | 260 770 | 268 492 | 273 924 | 279 573 | 285 447 | 291 558 | 297 912 | 307 021 | 313 893 |
|                      | B | 237 519 | 241 811 | 246 277 | 250 919 | 255 748 | 260 770 | 268 492 | 273 924 | 279 625 | 285 447 | 291 558 | 297 912 | 307 021 | 313 893 | 321 040 |
| V                    | A | 255 371 | 259 993 | 264 802 | 269 802 | 277 502 | 282 909 | 288 534 | 294 383 | 300 467 | 306 793 | 315 874 | 322 714 | 329 833 | 337 235 | 344 933 |
|                      | B | 259 993 | 264 802 | 269 802 | 277 502 | 282 910 | 288 534 | 294 383 | 300 467 | 306 793 | 315 874 | 322 714 | 329 833 | 337 235 | 344 933 | 352 938 |
| VI                   |   | 272 161 | 277 246 | 285 035 | 290 535 | 296 256 | 302 204 | 308 391 | 314 826 | 324 018 | 330 977 | 338 215 | 345 742 | 353 571 | 361 712 | 370 180 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des pharmacies d'officines.**

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1976, portant agrément de la convention collective nationale des pharmacies d'officines;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 18 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 31 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des pharmacies d'officines signée le 12 avril 1976 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale des pharmacies d'officines, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khelif**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

**Avenant n° 4  
à la Convention Collective Nationale des  
Employés des Pharmacies d'Officines**

Entre les soussignés :

- Le syndicat national des pharmaciens d'officines;
- Le syndicat des pharmaciens de nuit ;
- Le syndicat tunisien des pharmaciens ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail ;
- La fédération nationale de la santé ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des employés des pharmacies d'officines, signée le 12 avril 1976, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 septembre 1976 et publiée au JORT n°60 des 8 et 12 octobre 1976 .

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°32 du 26 avril 1983.

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 18 mars 1989 et publié au JORT n°20 du 21 mars 1989.

Vu l'avenant n°3 à la dite convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 31 août 1990 et publié au JORT n°58 du 14 septembre 1990 .

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et l'union

générale tunisienne du travail et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 4, 7, 11, 24, 29, 32 et 39 de la convention collective sus-visée, sont modifiés comme suit :

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. L'employeur procède à la distribution des communiqués syndicaux émanant de l'organisation syndicale, aux travailleurs y adhérents .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors du travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera, sauf dans le premier cas, placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat , il garde ses

droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou, à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

#### Article 7 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- \* pour les agents d'exécution : six mois ;
- \* pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- \* pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour la même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

En ce qui concerne les employés qui n'ont pas été l'objet d'un licenciement ou d'une sanction disciplinaire, cette période est réduite à :

- 1 mois pour les préparateurs ;
- 2 mois pour les autres employés.

Dans le cas de promotion, la période d'essai est de 6 mois pour le premier préparateur et le préparateur, de 1 an pour les autres employés . Au cas où l'essai n'est pas concluant, il est possible :

- a) - de prolonger la période d'essai d'une durée égale ;
- b) - ou de reverser l'employé dans sa catégorie d'origine .

#### Article 11 (nouveau) : Avancement et Promotion

##### A - Avancement

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon.

##### B - Promotion

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité .

La promotion des employés d'officines aura lieu comme suit :

- Première catégorie : après une ancienneté de 11 ans
- 2ème et 3ème catégories : après une ancienneté de 8 ans
- 4ème catégorie : après une ancienneté de 6 ans .

Toutefois , l'ancienneté exigée pour la promotion peut être prolongée de 6 mois pour les ouvriers et les employés qui n'ont pas un niveau suffisant de compétence professionnelle, de discipline et d'esprit d'initiative, et ce après consultation du bureau syndical relevant de la fédération générale de la santé.

Les ouvriers et employés qui se distinguent notamment par la compétence professionnelle, l'esprit d'initiative et la discipline bénéficient d'un bonus de 6 mois.

Les préparateurs et les aides-préparateurs peuvent être promus à la catégorie supérieure par voie de concours sur épreuves organisés par le syndicat des pharmaciens, à condition qu'ils justifient d'une ancienneté de cinq ans et qu'ils soient proposés par leurs employeurs pour participer à ces concours.

La durée du stage est prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée des préparateurs et aides-préparateurs pour la participation aux concours organisés par le syndicat des pharmaciens .

Les employés d'officines ne bénéficient de la promotion automatique qu'une seule fois dans la carrière professionnelle .

Les préparateurs et les aides préparateurs qui ont bénéficié d'une promotion automatique , conformément au deuxième paragraphe du présent article et remplissant les conditions requises, ont le droit de participer à ces concours.

L'ouvrier ou l'employé promu à une catégorie supérieure sera rangé dans sa nouvelle catégorie à l'échelon comportant un salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon de sa catégorie d'origine, avec maintien de l'ancienneté .

#### Article 24 (Nouveau) : Jours Fériés

Les jours fériés considérés comme jours de repos, chômés et payés sont : le 1er janvier, les 20 et 21 mars, le 9 avril, le 1er mai , le 25 juillet , le 7 novembre , le 1er et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr , le 1er et le 2ème jour de l'Aïd El Idha , le jour du mouled , le jour de l'an Hégire et le 13 août .

Les salariés qui ne pourraient du fait du service, bénéficier de ces congés , auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail .

#### Article 29 (Nouveau) : Congés de maladie

Le salarié atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie, à condition :

- qu'il en prévienne son employeur ;
- qu'il fournisse dans les 48 heures un certificat médical délivré par un médecin et précisant la nature de la maladie et sa durée probable .

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1er paragraphe du présent article tout salarié qui :

- a) Interrompt son travail pour des raisons résultant soit de l'excès de consommation de boissons alcoolisées ou de sa mauvaise conduite, soit des blessures reçues en dehors du travail ou à l'occasion :

- d'une rixe, lorsqu'il sera reconnu agresseur ;
- d'une manifestation à laquelle il a participé volontairement ;
- de travaux exécutés pendant les heures de repos au profit d'autrui .

- b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin ;

- c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non;
- d) prolonge la cessation de travail au delà du délai prescrit par les médecins . Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre de sanctions disciplinaires .

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer , tout contrôle médical qu'il jugera utile .

Le salarié placé en position de congé de maladie bénéficiera des dispositions prévues par les règlements de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale .

#### Article 32 (Nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier
- 3°) le blâme avec inscription au dossier
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération .

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération

- 3°) l'abaissement d'échelon
- 4°) la rétrogradation d'échelle
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine.

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente.

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés.

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur.

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci.

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe.

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail.

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant.

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise.

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise.

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une

privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès verbal des débats et des décisions prises. Le procès verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 39 : (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur fournit annuellement deux blouses blanches à chaque préparateur et deux blouses bleues ou grises à chaque ouvrier, ces tenues doivent être propres et correctes.

L'employeur fournit également et gratuitement une paire de chaussures à chaque préparateur et à chaque ouvrier dans la pharmacie.

Article deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- La grille n°1 : à compter du 1er Mai 1993
- La grille n°2 : à compter du 1er Mai 1994
- La grille n°3 : à compter du 1er Mai 1995

Article trois : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus.

Tunis, le 11 Juin 1993

Pour les Organisations Syndicales  
des Travailleurs

Le Secrétaire Général  
de L'Union Générale du Travail

Signé: Ismaïl SAHBANI

Le Secrétaire Général de la Fédération  
Nationale de la Santé  
Signé : Néji MESSAOUD

Pour les Organisations  
Syndicales des Employeurs

Le Secrétaire Général  
du Syndicat National  
des Pharmaciens d'officines  
Signé: Kamel LAMINE

Pour le Syndicat Tunisien  
des Pharmaciens  
Signé : Adel JARRAÏA

## CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

## GRILLE DES SALAIRES N° 1

## DES EMPLOYES DES PHARMACIES D'OFFICINES

## APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1993

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 146 736 | 147 411 | 150 728 | 153 554 | 155 737 | 160 613 | 164 843 | 169 078 | 173 312 | 177 562 | 183 470 | 188 716 |
| 2                    | 170 613 | 172 730 | 176 965 | 181 200 | 185 440 | 192 473 | 198 723 | 204 961 | 209 078 | 215 208 | 219 293 | 229 979 |
| 3                    | 199 228 | 201 887 | 207 969 | 213 193 | 218 417 | 224 209 | 231 905 | 242 107 | 249 809 | 257 696 | 261 671 | 270 188 |
| 4                    | 234 895 | 236 170 | 242 586 | 249 003 | 257 919 | 267 546 | 276 843 | 285 360 | 296 894 | 305 417 | 311 218 | 320 768 |
| 5                    | 273 880 | 282 485 | 289 294 | 294 972 | 300 650 | 311 584 | 320 701 | 329 218 | 338 768 | 347 285 | 355 803 | 364 320 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret

N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

## CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

## GRILLE DES SALAIRES N° 2

## DES EMPLOYES DES PHARMACIES D'OFFICINES

## APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1994

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 155 736 | 156 411 | 159 728 | 162 554 | 164 737 | 169 613 | 173 843 | 178 078 | 182 312 | 186 562 | 192 470 | 197 716 |
| 2                    | 180 613 | 182 730 | 186 965 | 191 200 | 195 440 | 202 473 | 208 723 | 214 961 | 219 078 | 225 208 | 229 293 | 239 979 |
| 3                    | 211 228 | 213 887 | 219 969 | 225 193 | 230 417 | 236 209 | 243 905 | 254 107 | 261 809 | 269 696 | 273 671 | 282 188 |
| 4                    | 248 895 | 250 170 | 256 586 | 263 003 | 271 919 | 281 546 | 290 843 | 299 360 | 310 894 | 319 417 | 325 218 | 334 768 |
| 5                    | 293 880 | 302 485 | 309 294 | 314 972 | 320 650 | 331 584 | 340 701 | 349 218 | 358 768 | 367 285 | 375 803 | 384 320 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret

N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

## CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

## GRILLE DES SALAIRES N° 3

## DES EMPLOYES DES PHARMACIES D'OFFICINES

## APPLICABLE A PARTIR DU 1/5/1995

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 164 736 | 165 411 | 168 728 | 171 554 | 173 737 | 178 613 | 182 843 | 187 078 | 191 312 | 195 562 | 201 470 | 206 716 |
| 2                    | 190 613 | 192 730 | 196 965 | 201 200 | 205 440 | 212 473 | 218 723 | 224 961 | 229 078 | 235 208 | 239 293 | 249 979 |
| 3                    | 223 228 | 225 887 | 231 969 | 237 193 | 242 417 | 248 209 | 255 905 | 266 107 | 273 809 | 281 696 | 285 671 | 294 188 |
| 4                    | 262 895 | 264 170 | 270 586 | 277 003 | 285 919 | 295 546 | 304 843 | 313 360 | 324 894 | 333 417 | 339 218 | 348 768 |
| 5                    | 313 880 | 322 485 | 329 294 | 334 972 | 340 650 | 351 584 | 360 701 | 369 218 | 378 768 | 387 285 | 395 803 | 404 320 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret

N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des fabricants de produits de toilette et de parfumerie.**

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 15 juin 1977, portant agrément de la convention collective nationale des fabricants de produits de toilette et de parfumerie;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 16 mars 1983;

Vu l'arrêté du 17 mars 1989, portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 22 février 1989;

Vu l'arrêté du 13 octobre 1990, portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 12 septembre 1990;

Vu la convention collective nationale des fabricants de produits de toilette et de parfumerie signée le 8 février 1977 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale des fabricants de produits de toilette et de parfumerie, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khelil**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

**Avenant n° 4 à la convention  
collective nationale des fabricants de  
produits de toilette et de parfumerie**

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA);

- La chambre syndicale des industriels en parfumerie et cosmétique;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT);

- La fédération générale de la pétrochimie ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des fabricants de produits de toilette et de parfumerie signée le 8 février 1977, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 15 Juin 1977 et publiée au JORT n°43 du 21 Juin 1977 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 16 mars 1983, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°38 du 20 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à ladite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 17 mars 1989 et publié au JORT n°19 du 17 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à ladite convention signé le 12 septembre 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 13 octobre 1990 et publié au JORT n°68 du 23-26 octobre 1990 ;

Vu le protocole d'accord signé le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives .

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 1, 4, 9, 43, 53, 54-ter, 54-4 et 54-5 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) : Objet et champ d'application de la convention

La présente convention, conclue conformément aux articles 31 à 43 du Code du travail et à la convention collective cadre, règle pour l'ensemble du territoire de la République, les rapports de travail entre les employeurs et les salariés occupés d'une façon permanente dans les établissements dont l'activité principale relève des industries ci-après :

- Fabrication de shampoing ;
- Fabrication de dentifrice ;
- Fabrication de talc ;
- Fabrication de lotions et de fixateurs capillaires ;
- Fabrication de cosmétiques et autres produits de beauté;
- Fabrication d'eau de cologne et de parfums;
- Fabrication d'autres produits de parfumerie (encens, etc...).

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels .

Les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, la prime de panier, l'indemnité forfaitaire de transport, l'indemnité de déplacement et les salaires fixés dans les grilles des salaires (salaire du premier échelon), de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires .

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant

entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Tout employeur qui envisage de licencier un délégué syndical doit soumettre ce licenciement à l'inspecteur du travail territorialement compétent.

Le licenciement ne peut intervenir que sur avis motivé de l'inspecteur du travail.

L'avis de l'inspecteur du travail n'est pas requis lorsque le délégué syndical a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'enfermement notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du délégué syndical de ses fonctions ou en dehors de celle-ci.

De même s'il a été pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, de détérioration de matériel et de divulgation de secret professionnel, à condition que ces cas soient dûment établis.

#### Article 9 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- \* pour les agents d'exécution : six mois ;
- \* Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- \* Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

#### Article 43 (nouveau) : Tenues de travail et protection

L'employeur assure les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail jusqu'à concurrence de quarante (40) dinars .

Le nombre de vêtements et des chaussures de travail est tel que fixé par la législation en vigueur .

L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection s'il y a lieu.

La commission paritaire ou à défaut, les représentants du personnel, en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection propres à l'établissement .

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection .

Le salarié est tenu de porter les vêtements de travail et de protection pendant l'exercice de son travail .

#### Article 53 (nouveau) : Indemnité de Transport

Il sera alloué à chaque travailleur une indemnité de transport fixée forfaitairement à huit dinars par mois en sus de l'indemnité de transport prévue par le décret n°82-503 du 16 mars 1982 tel que modifié par le décret n°86-691 du 19 juillet 1986.

Cette indemnité subit des abattements proportionnels à la durée des absences .

#### Article 54 ter (nouveau) : Prime de risque

Une prime de risque de quatre dinars par mois est accordée aux travailleurs affectés à la manipulation du potasse, de la soude caustique et des appareils servant à la préparation et à l'alimentation des atomiseurs à gaz .

#### Article 54-4 (nouveau) : Indemnité de salissure

Une indemnité de salissure de 3,500 D par mois est accordée aux travailleurs affectés à la production, la préparation et la fabrication des produits .

#### Article 54-5 (nouveau) : Ration de lait

Les travailleurs affectés à la préparation et à la fabrication de la poudre de talc, de la teinture et du rouge à lèvres bénéficient d'un litre de lait par jour .

Article Deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er Mai 1993
- Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er Mai 1994
- Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er Mai 1995 .

Article Trois : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus .

Tunis, le 11 juin 1993

Pour les Organisations Syndicales  
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union  
Générale Tunisienne du Travail

Signé : Ismaïl SAHIBANI

Le Secrétaire Général  
de la Fédération Générale  
de la Pétrochimie  
Signé : Abdelaziz ZOUARI

Pour les Organisations Syndicales  
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne  
de l'Industrie, du Commerce  
et de l'Artisanat

Signé : Hédi JILANI

Le Président de la Chambre Syndicale  
des industriels

en Parfumerie et Cosmétique  
Signé : Habib LOUHICHI

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE  
ET DE PARFUMERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 1  
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, DE SERVICE ET DES CADRES  
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

| Echelon                            | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon               | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |
| Ancienneté                         | 0-1     | 1-3     | 3-5     | 5-7     | 7-9     | 9-11    | 11-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | 23-26   | 26 & +  |
| <b>Catégories Professionnelles</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                                  | 141.561 | 142.775 | 146.247 | 148.213 | 150.624 | 153.236 | 155.908 | 158.578 | 161.259 | 163.930 | 166.606 | 169.281 |
| 2                                  | 152.400 | 155.200 | 158.322 | 161.444 | 164.565 | 167.681 | 170.807 | 173.924 | 177.045 | 180.166 | 183.287 | 186.409 |
| 3                                  | 167.991 | 171.861 | 175.732 | 179.603 | 183.473 | 187.339 | 191.226 | 197.136 | 200.552 | 203.969 | 207.291 | 210.713 |
| 4                                  | 178.864 | 183.162 | 187.459 | 191.762 | 196.062 | 202.146 | 205.796 | 209.346 | 213.075 | 217.056 | 220.436 | 223.991 |
| 5                                  | 198.876 | 203.056 | 207.236 | 211.416 | 215.964 | 220.206 | 224.386 | 228.561 | 232.741 | 239.603 | 244.228 | 248.846 |
| 6                                  | 212.378 | 217.560 | 222.306 | 227.053 | 231.803 | 239.172 | 244.432 | 249.698 | 254.963 | 259.633 | 264.478 | 269.223 |
| 7                                  | 239.769 | 246.373 | 252.970 | 259.058 | 264.988 | 270.933 | 279.373 | 285.308 | 291.248 | 297.188 | 303.296 | 309.746 |
| 8                                  | 281.041 | 288.736 | 296.430 | 304.329 | 312.709 | 321.089 | 329.469 | 337.849 | 346.229 | 354.451 | 362.151 | 369.846 |
| 9                                  | 313.784 | 324.034 | 334.289 | 344.544 | 354.271 | 363.671 | 373.076 | 382.476 | 391.881 | 401.281 | 410.686 | 420.086 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret  
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE  
ET DE PARFUMERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 2  
DU PERSONNEL DE PRODUCTION  
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993

| Echelon                            | 1       | 2       | 3              | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon               | 1       | 2       | 2              | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |
| Ancienneté                         | 0-1     | 1-3     | 3-5            | 5-7     | 7-9     | 9-11    | 11-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | 23-26   | 26 & +  |
| <b>Catégories Professionnelles</b> |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                                  | 140.585 |         | Echelon unique |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2                                  | 148.061 | 149.350 | 152.912        | 154.960 | 157.454 | 160.148 | 163.003 | 165.655 | 168.419 | 171.172 | 173.931 | 176.688 |
| 3                                  | 156.400 | 159.228 | 162.377        | 165.527 | 168.675 | 171.819 | 174.972 | 178.117 | 181.265 | 184.414 | 187.562 | 190.712 |
| 4                                  | 166.396 | 169.931 | 173.489        | 177.047 | 180.605 | 184.157 | 187.721 | 191.280 | 194.838 | 198.401 | 204.078 | 207.252 |
| 5                                  | 180.696 | 184.889 | 189.083        | 193.281 | 197.475 | 203.937 | 207.671 | 211.401 | 214.956 | 218.605 | 222.385 | 225.886 |
| 6                                  | 199.876 | 204.056 | 208.236        | 212.416 | 216.965 | 221.206 | 225.386 | 229.561 | 233.741 | 240.603 | 245.227 | 249.846 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret  
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE  
ET DE PARFUMERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 3  
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, DE SERVICE ET DES CADRES  
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

| Echelon                            | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon               | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |
| Ancienneté                         | 0-1     | 1-3     | 3-5     | 5-7     | 7-9     | 9-11    | 11-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | 23-26   | 26 & +  |
| <b>Catégories Professionnelles</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                                  | 150.561 | 151.775 | 155.247 | 157.213 | 159.624 | 162.236 | 164.908 | 167.578 | 170.259 | 172.930 | 175.606 | 178.281 |
| 2                                  | 162.400 | 165.200 | 168.322 | 171.444 | 174.565 | 177.681 | 180.807 | 183.924 | 187.045 | 190.166 | 193.287 | 196.409 |
| 3                                  | 178.991 | 182.861 | 186.732 | 190.603 | 194.473 | 198.339 | 202.226 | 208.136 | 211.552 | 214.969 | 218.291 | 221.713 |
| 4                                  | 190.864 | 195.162 | 199.459 | 203.762 | 210.622 | 214.146 | 217.796 | 221.346 | 225.075 | 229.056 | 232.436 | 235.991 |
| 5                                  | 211.876 | 216.056 | 220.236 | 224.416 | 228.964 | 233.206 | 237.386 | 241.561 | 245.741 | 252.603 | 257.228 | 261.846 |
| 6                                  | 226.378 | 231.560 | 236.306 | 241.053 | 245.803 | 253.172 | 258.432 | 263.698 | 268.963 | 273.633 | 278.478 | 283.223 |
| 7                                  | 254.269 | 260.873 | 267.470 | 273.558 | 279.488 | 285.433 | 293.873 | 299.808 | 305.748 | 311.688 | 317.796 | 324.246 |
| 8                                  | 296.541 | 304.236 | 311.930 | 319.829 | 328.209 | 336.589 | 344.969 | 353.349 | 361.729 | 369.951 | 377.651 | 385.346 |
| 9                                  | 329.784 | 340.034 | 350.289 | 360.544 | 370.271 | 379.671 | 389.076 | 398.476 | 407.881 | 417.281 | 426.686 | 436.086 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret  
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE  
ET DE PARFUMERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 4  
DU PERSONNEL DE PRODUCTION  
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994

| Echelon                            | 1       | 2       | 3              | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon               | 1       | 2       | 2              | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |
| Ancienneté                         | 0-1     | 1-3     | 3-5            | 5-7     | 7-9     | 9-11    | 11-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | 23-26   | 26 & +  |
| <b>Catégories Professionnelles</b> |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                                  | 149.585 |         | Echelon unique |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2                                  | 159.061 | 160.350 | 163.912        | 165.960 | 168.454 | 171.148 | 174.003 | 176.655 | 179.419 | 182.172 | 184.931 | 187.688 |
| 3                                  | 168.900 | 171.728 | 174.877        | 178.027 | 181.175 | 184.319 | 187.472 | 190.617 | 193.765 | 196.914 | 200.062 | 203.212 |
| 4                                  | 179.396 | 182.931 | 186.489        | 190.047 | 193.605 | 197.157 | 200.721 | 204.280 | 207.838 | 211.401 | 217.078 | 220.252 |
| 5                                  | 194.196 | 198.389 | 202.583        | 206.781 | 210.975 | 217.437 | 221.171 | 224.901 | 228.456 | 232.105 | 235.885 | 239.386 |
| 6                                  | 213.876 | 218.056 | 222.236        | 226.416 | 230.965 | 235.206 | 239.386 | 243.561 | 247.741 | 254.603 | 259.227 | 263.846 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret  
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE  
ET DE PARFUMERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 5  
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF, DE SERVICE ET DES CADRES  
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

| Echelon                            | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon               | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |
| Ancienneté                         | 0-1     | 1-3     | 3-5     | 5-7     | 7-9     | 9-11    | 11-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | 23-26   | 26 & +  |
| <b>Catégories Professionnelles</b> |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                                  | 159.561 | 160.775 | 164.247 | 166.213 | 168.624 | 171.236 | 173.908 | 176.578 | 179.259 | 181.930 | 184.606 | 187.281 |
| 2                                  | 172.400 | 175.200 | 178.322 | 181.444 | 184.565 | 187.681 | 190.807 | 193.924 | 197.045 | 200.166 | 203.287 | 206.409 |
| 3                                  | 189.991 | 193.861 | 197.732 | 201.603 | 205.473 | 209.339 | 213.226 | 219.136 | 222.552 | 225.969 | 229.291 | 232.713 |
| 4                                  | 202.864 | 207.162 | 211.459 | 215.762 | 222.622 | 226.146 | 229.796 | 233.346 | 237.075 | 241.056 | 244.436 | 247.991 |
| 5                                  | 224.876 | 229.056 | 233.236 | 237.416 | 241.964 | 246.206 | 250.386 | 254.561 | 258.741 | 265.603 | 270.228 | 274.846 |
| 6                                  | 240.378 | 245.560 | 250.306 | 255.053 | 259.803 | 267.172 | 272.432 | 277.698 | 282.963 | 287.633 | 292.478 | 297.223 |
| 7                                  | 268.769 | 275.373 | 281.970 | 288.058 | 293.988 | 299.933 | 308.373 | 314.308 | 320.248 | 326.188 | 332.296 | 338.746 |
| 8                                  | 312.041 | 319.736 | 327.430 | 335.329 | 343.709 | 352.089 | 360.469 | 368.849 | 377.229 | 385.451 | 393.151 | 400.846 |
| 9                                  | 345.784 | 356.034 | 366.289 | 376.544 | 386.271 | 395.671 | 405.076 | 414.476 | 423.881 | 433.281 | 442.686 | 452.086 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret  
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES FABRICANTS DE PRODUITS DE TOILETTE  
ET DE PARFUMERIE

GRILLE DES SALAIRES N° 6  
DU PERSONNEL DE PRODUCTION  
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995

| Echelon                            | 1       | 2       | 3              | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
|------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon               | 1       | 2       | 2              | 2       | 2       | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       | 3       |         |
| Ancienneté                         | 0-1     | 1-3     | 3-5            | 5-7     | 7-9     | 9-11    | 11-14   | 14-17   | 17-20   | 20-23   | 23-26   | 26 & +  |
| <b>Catégories Professionnelles</b> |         |         |                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                                  | 158.585 |         | Echelon unique |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2                                  | 170.061 | 171.350 | 174.912        | 176.960 | 179.454 | 182.148 | 185.003 | 187.655 | 190.419 | 193.172 | 195.931 | 198.688 |
| 3                                  | 181.400 | 184.228 | 187.377        | 190.527 | 193.675 | 196.819 | 199.972 | 203.117 | 206.265 | 209.414 | 212.562 | 215.712 |
| 4                                  | 192.396 | 195.931 | 199.489        | 203.047 | 206.605 | 210.157 | 213.721 | 217.280 | 220.838 | 224.401 | 230.078 | 233.252 |
| 5                                  | 207.696 | 211.889 | 216.083        | 220.281 | 224.475 | 230.937 | 234.671 | 238.401 | 241.956 | 245.605 | 249.385 | 252.886 |
| 6                                  | 227.876 | 232.056 | 236.236        | 240.416 | 244.965 | 249.206 | 253.386 | 257.561 | 261.741 | 268.603 | 273.227 | 277.846 |

NB : Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret  
N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 août 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires.**

Le Ministre des Affaires Sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1975, portant agrément de la convention collective nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989, portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 25 mars 1989;

Vu l'arrêté du 16 août 1990, portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990;

Vu la convention collective nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants sus-visés;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires, signé le 11 juin 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé.

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée.

Tunis, le 2 août 1993.

*Le Ministre des Affaires Sociales*  
**Mohamed Fadhel Khelil**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

**Avenant n° 4 à la Convention Collective Nationale des Industries des Conserves et Semi-Conserves Alimentaires**

Entre les soussignés :

- L'Union tunisienne de l'industrie , du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;
- La chambre syndicale des fabricants des conserves et semi-conserves ;

d'une part ,

- L'Union générale tunisienne du travail (UGTT) ;
- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;

d'autre part ,

Vu la convention collective nationale des industries des conserves et semi-conserves alimentaires , signée le 29 avril 1975 , agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 17 juillet 1975 et publiée au JORT n°59 du 5 septembre 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°37 du 17 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 25 mars 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mars 1989 et publié au JORT n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à cette convention , signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 16 août 1990 et publié au journal officiel de la République tunisienne n°54 du 21 août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives.

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier : Les articles 6, 8, 9, 10, 23, 25, 29, 36, 45, 50, 54 et 55 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 6 (nouveau) : Réception des représentants syndicaux

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue , sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale . L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale .

Article 8 (nouveau) : Recrutement

L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur . le personnel recruté est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence, conformément au tableau de classification professionnelle et de la grille des salaires annexés à la présente convention .

En cas de vacance ou de création d'emplois, une priorité est accordé au personnel de l'entreprise.

Le personnel sera informé par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles existent des postes vacants.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit lors de son recrutement de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire correspondant.

La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Les travailleurs licenciés pour suppression de postes ou compression d'effectifs bénéficient d'une priorité dans l'embauche .

Des cartes de qualification professionnelles seront , le cas échéant attribuées au personnel par les commissions de classement prévues par l'article 138 du Code du Travail .

Le médecin du travail attaché à l'entreprise effectuera l'examen médical d'embauche dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail .

Le recrutement des retraités se fera conformément à la législation en vigueur .

Article 9 (nouveau) : Normes de production

Les partenaires sociaux s'emploient, dans la mesure du possible, à fixer des normes de production au niveau de l'entreprise ou du secteur, dans le cadre de commissions techniques .

Toutefois, ils ont constaté que la détermination de normes de production individuelles s'avère difficile dans les circonstances actuelles du secteur des conserves alimentaires où le travail se fait à la chaîne et par équipe. De ce fait et pour stimuler l'effort collectif en vue d'une meilleure productivité, ils ont convenu de la fixation d'une prime de rendement qui sera attribuée conformément aux dispositions de l'article 46 de la présente convention .

Article 10 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai n'excèdera pas :

- six mois pour les travailleurs classés aux première, deuxième et troisième catégories ;
- un an pour les travailleurs classés aux 4ème et 5ème catégories.

Au cours de la période d'essai , le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis , sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour la même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

#### Article 23 (nouveau) : Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur, tels que les frais de voyage de l'employé ainsi que ceux de sa famille, les frais de déménagement et de logement dans les mêmes conditions que celles de son ancienne situation.

#### Article 25 (nouveau) : Durée du travail

La durée du travail est fixée à 48 heures par semaine. Toutefois, le travail pourrait être fait sans interruption en une seule séance pendant le mois de Ramadan.

#### Article 29 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont les suivants : le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha, le jour du mouloud, le jour de l'an Hégire et le 7 novembre.

les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

#### Article 36 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

##### Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération.

##### Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre ; celui-ci notifie sa décision par écrit au

travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier; communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent, après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

#### Article 45 (nouveau) : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité. Il fera installer en particulier des lavabos, des douches, des WC, des vestiaires pour les effets du personnel. L'employeur est tenu également d'aménager un local pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mise en place éventuellement du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur; doivent être prises dans une première phase les mesures suivantes :

- La formation en fonction des besoins de l'entreprise d'un nombre déterminé de travailleurs en matière de protection et de soins de première urgence.

- L'information des travailleurs et leur sensibilisation sur la nature des risques professionnels qui peuvent surgir sur les lieux de travail, et des moyens adéquats de prévention contre ces risques et l'organisation dans ce domaine de campagnes de sensibilisation sur les lieux du travail;

- L'acquisition, désormais d'appareils munis de moyens de protection conformément aux normes en vigueur;

- L'octroi aux travailleurs des tenues de travail et des dispositifs de protection contre les risques professionnels, en fonction de la nature de ces risques;

- L'engagement du salarié de porter les tenues de travail et de respecter

les prescriptions d'hygiène et de sécurité auxquelles il est soumis. Le contrevenant fera l'objet de sanctions disciplinaires.

La non observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur et du salarié, chacun en ce qui le concerne.

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte de pharmacie sera arrêtée par le médecin ou l'infirmier de l'établissement.

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code du travail doivent se conformer à la législation en vigueur.

#### Article 50 (nouveau) : Régime des retraites

Tous les travailleurs, sans exception, régis par la présente convention bénéficieront du régime de retraite conformément aux dispositions légales. Toutefois, à l'occasion de la mise à la retraite, le travailleur bénéficiera d'une indemnité de fin de carrière d'un montant équivalent à 6 mois de salaire pour 30 ans de services. Si la période du travail est inférieure à 30 ans, l'allocation sera fixée au prorata des années de services.

#### Article 54 (nouveau) : Prime de Transport

Il est accordé à tous les travailleurs une prime de transport dont les montants sont fixés comme suit :

- à partir du 1er juin 1993 : 10 dinars par mois pour les agents d'exécution et de maîtrise et 15 dinars par mois pour les cadres;

- à partir du 1er juin 1994 : 11 dinars par mois pour les agents d'exécution et de maîtrise et 16 dinars par mois pour les cadres.

- à partir du 1er juin 1995 : 12 dinars par mois pour les agents d'exécution et de maîtrise et 17 dinars par mois pour les cadres.

Les montants sus-indiqués comprennent l'indemnité de transport prévue par le décret n°82-503 du 16 mars 1982.

#### Article 55 (nouveau) : Prime de scolarité

Il est accordé à tous les travailleurs permanents une prime de scolarité égale à 10D,000 par enfant scolarisé à concurrence de 4 enfants.

Article Deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er juin 1993

- Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er juin 1994

- Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er juin 1995.

Article Trois : Les dispositions de l'article 52 de la convention sus-visée sont abrogées.

Article Quatre : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er juin 1993, sous réserve des dispositions prévues aux articles premier et deux ci-dessus.

Tunis, le 11 Juin 1993

Pour les Organisations Syndicales  
des Travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union  
Générale Tunisienne du Travail

Signé : ISMAÏL SAHIBANI

Le Secrétaire Général  
de la Fédération Générale  
de l'alimentation et du tourisme  
Signé : YOUNÈS CHEHIDI

Pour les Organisations Syndicales  
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne  
de l'Industrie, du Commerce  
et de l'Artisanat  
Signé : HÉDI JILANI

Le Président de la chambre syndicale  
des fabricants des conserves  
et semi-conserves alimentaires.  
Signé : SLIMANE WALI

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES INDUSTRIES DES CONSERVES ET  
SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 1  
PERSONNEL PAYE A L'HEURE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/6/1993**

| Echelon              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durée dans l'échelon | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Catégorie            |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |
| 1                    | 721 | 753 | 755 | 758 | 761 | 763 | 766 | 769   | 771   | 779   | 787   | 796   | 805   |
| 2                    | 779 | 782 | 785 | 788 | 791 | 793 | 797 | 806   | 815   | 824   | 834   | 844   | 853   |
| 3                    | 820 | 824 | 827 | 830 | 842 | 853 | 865 | 876   | 887   | 899   | 909   | 932   | 944   |
| 4                    | 854 | 863 | 875 | 889 | 901 | 913 | 926 | 937   | 960   | 972   | 983   | 994   | 1 006 |
| 5                    | 902 | 915 | 927 | 939 | 952 | 964 | 989 | 1 001 | 1 013 | 1 026 | 1 038 | 1 050 | 1 063 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981  
et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES INDUSTRIES DES CONSERVES ET  
SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 2  
PERSONNEL PAYE AU MOIS  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/6/1993**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 150 148 | 158 627 | 159 320 | 160 012 | 162 109 | 164 379 | 166 698 | 169 017 | 171 337 | 173 656 | 178 475 | 180 794 | 183 114 |
| 2                    | 173 621 | 176 410 | 179 199 | 181 988 | 187 277 | 190 066 | 192 855 | 195 645 | 198 434 | 201 223 | 204 012 | 206 801 | 209 590 |
| 3                    | 200 724 | 204 443 | 208 161 | 211 880 | 215 599 | 219 318 | 223 037 | 229 255 | 232 974 | 236 693 | 240 412 | 244 131 | 247 849 |
| 4                    | 224 268 | 229 227 | 236 685 | 241 643 | 246 602 | 251 560 | 256 519 | 261 477 | 268 935 | 273 894 | 278 852 | 283 811 | 288 769 |
| 5                    | 277 888 | 285 326 | 292 763 | 300 201 | 307 639 | 315 076 | 322 514 | 330 034 | 337 389 | 344 827 | 352 264 | 359 702 | 367 139 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981  
et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES INDUSTRIES DES CONSERVES ET  
SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 3  
PERSONNEL PAYE A L'HEURE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/6/1994**

| Echelon              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durée dans l'échelon | 2   | 2   | 2   | 2   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Catégorie            |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                    | 759 | 796 | 798 | 801 | 804   | 806   | 809   | 812   | 814   | 822   | 830   | 839   | 848   |
| 2                    | 827 | 830 | 833 | 836 | 839   | 841   | 845   | 854   | 863   | 872   | 882   | 892   | 901   |
| 3                    | 873 | 877 | 880 | 883 | 895   | 906   | 918   | 929   | 940   | 952   | 962   | 985   | 997   |
| 4                    | 912 | 921 | 933 | 947 | 959   | 971   | 984   | 995   | 1 018 | 1 030 | 1 041 | 1 052 | 1 064 |
| 5                    | 960 | 973 | 985 | 997 | 1 010 | 1 022 | 1 047 | 1 059 | 1 071 | 1 084 | 1 096 | 1 108 | 1 121 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981  
et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES INDUSTRIES DES CONSERVES ET  
SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 4  
PERSONNEL PAYE AU MOIS  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/6/1994**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 158 148 | 167 627 | 168 320 | 169 012 | 171 109 | 173 379 | 175 698 | 178 017 | 180 337 | 182 656 | 187 475 | 189 794 | 192 114 |
| 2                    | 183 621 | 186 410 | 189 199 | 191 988 | 197 277 | 200 066 | 202 855 | 205 645 | 208 434 | 211 223 | 214 012 | 216 801 | 219 590 |
| 3                    | 211 724 | 215 443 | 219 161 | 222 880 | 226 599 | 230 318 | 234 037 | 240 255 | 243 974 | 247 693 | 251 412 | 255 131 | 258 849 |
| 4                    | 236 268 | 241 227 | 248 685 | 253 643 | 258 602 | 263 560 | 268 519 | 273 477 | 280 935 | 285 894 | 290 852 | 295 811 | 300 769 |
| 5                    | 289 888 | 297 326 | 304 763 | 312 201 | 319 639 | 327 076 | 334 514 | 342 034 | 349 389 | 356 827 | 364 264 | 371 702 | 379 139 |

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981  
et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES INDUSTRIES DES CONSERVES ET  
SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 5  
PERSONNEL PAYE A L'HEURE  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/6/1995**

| Echelon              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durée dans l'échelon | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Catégorie            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1                    | 797   | 839   | 841   | 844   | 847   | 849   | 852   | 855   | 857   | 865   | 873   | 882   | 891   |
| 2                    | 875   | 878   | 881   | 884   | 887   | 889   | 893   | 902   | 911   | 920   | 930   | 940   | 949   |
| 3                    | 926   | 930   | 933   | 936   | 948   | 959   | 971   | 982   | 993   | 1 005 | 1 015 | 1 038 | 1 050 |
| 4                    | 970   | 979   | 991   | 1 005 | 1 017 | 1 029 | 1 042 | 1 053 | 1 076 | 1 088 | 1 099 | 1 110 | 1 122 |
| 5                    | 1 018 | 1 031 | 1 043 | 1 055 | 1 068 | 1 080 | 1 105 | 1 117 | 1 129 | 1 142 | 1 154 | 1 166 | 1 179 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE  
DES INDUSTRIES DES CONSERVES ET  
SEMI-CONSERVES ALIMENTAIRES**

**GRILLE DES SALAIRES N° 6  
PERSONNEL PAYE AU MOIS  
APPLICABLE A PARTIR DU 1/6/1995**

| Echelon              | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13      |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Durée dans l'échelon | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Catégorie            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1                    | 166 148 | 176 627 | 177 320 | 178 012 | 180 109 | 182 379 | 184 698 | 187 017 | 189 337 | 191 656 | 196 475 | 198 794 | 201 114 |
| 2                    | 193 621 | 196 410 | 199 199 | 201 988 | 207 277 | 210 066 | 212 855 | 215 645 | 218 434 | 221 223 | 224 012 | 226 801 | 229 590 |
| 3                    | 222 724 | 226 443 | 230 161 | 233 880 | 237 599 | 241 318 | 245 037 | 251 255 | 254 974 | 258 693 | 262 412 | 266 131 | 269 849 |
| 4                    | 248 268 | 253 227 | 260 685 | 265 643 | 270 602 | 275 560 | 280 519 | 285 477 | 292 935 | 297 894 | 302 852 | 307 811 | 312 769 |
| 5                    | 301 888 | 309 326 | 316 763 | 324 201 | 331 639 | 339 076 | 346 514 | 354 034 | 361 389 | 368 827 | 376 264 | 383 702 | 391 139 |

**NB:** Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

## **MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE**

### **Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 91-457 du 8 avril 1991, chargeant monsieur Hamda Grira, en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamda Grira, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes intéressant les services relevant du ministère de la jeunesse et de l'enfance à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

*Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance*  
**Abderrahim Zouari**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

### **Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 92-1996 du 6 novembre 1992, chargeant monsieur Abdelkrim Jenzri, architecte principal des fonctions de directeur de la planification et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelkrim Jenzri, directeur de planification et de l'équipement, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Abdelkrim Jenzri est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

*Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance*  
**Abderrahim Zouari**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

### **Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 91-97 du 18 janvier 1991, chargeant Madame Samira Kouki née Ben Hamadou, administrateur, des fonctions de sous-directeur des affaires financières au ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Samira Kouki née Ben Hamadou, sous-directeur des affaires financières, est autorisée à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Madame Samira Kouki née Ben Hamadou est autorisée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

*Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance*  
**Abderrahim Zouari**

*Vu*  
*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

### **Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 91-35 du 2 janvier 1991, chargeant monsieur Ismaïel Fekih, administrateur conseiller, des fonctions de sous-directeur des affaires administratives au ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ismail Fekih, sous-directeur des affaires administratives, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Ismail Fekih est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

*Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance*  
**Abderrahim Zouari**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

#### **Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 91-97 du 18 janvier 1991, chargeant Madame Neziha Dhouib, administrateur, des fonctions de chef de service de l'ordonnancement au ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Neziha Dhouib, chef de service de l'ordonnancement, est autorisée à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Madame Neziha Dhouib est autorisée à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à

son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

*Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance*  
**Abderrahim Zouari**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

#### **Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 29 juillet 1993, portant délégation de signature.**

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 91-1055 du 12 juillet 1991, chargeant monsieur Lotfi Chelly, professeur, des fonctions de chef de service du matériel et des ateliers au ministère de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 93-1306 du 15 juin 1993, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, monsieur Lotfi Chelly, chef de service du matériel et des ateliers, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Monsieur Lotfi Chelly est autorisé à sous déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 juillet 1993.

*Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance*  
**Abderrahim Zouari**

*Vu*

*Le Premier Ministre*  
**Hamed Karoui**

# Avis et communications

## MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie (suite)

```

*****
*NUMERO LIVRET* Noms ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V D I R*ANNEE DEPOT*
*****
* 0769900 X *SLIMANE SAIDANI * 3,905 * 1977 *
* 0769907 E *SAMIR B BECHIR MERDASSI * 14,757 * 1977 *
* 0769908 F *ALI B AHMED MEJDOUB * 3,513 * 1977 *
* 0769913 L *SAID BARNAI * 3,120 * 1977 *
* 0769926 A *AMR B SLIMAN * 3,278 * 1977 *
* 0769955 G *TRABELSI ABDELMAJID * 2,855 * 1977 *
* 0769965 T *ALI B HASSEN SASSI * 2,855 * 1977 *
* 0769969 X *EL MAJRI RIDHA B KHEMAIS * 3,873 * 1977 *
* 0769973 B *JEBALI MOHSEN B ALI * 4,521 * 1977 *
* 0769976 E *ZUHRA ACHI F ALI B TAHAR SOLTANI * 5,144 * 1977 *
* 0769977 F *LARBI SFAXI * 3,678 * 1977 *
* 0769999 E *SLIMANI KHALIFA * 2,856 * 1977 *
* 0770003 J *RACHID EL EBDELLAQI B SGHAIER * 2,809 * 1977 *
* 0770011 T *RABEH NSIBI * 6,342 * 1977 *
* 0770021 D *MESSAOUDI RACHID B AHMED * 2,932 * 1977 *
* 0770024 G *AHMED KHELIFA B KHEDER * 2,855 * 1977 *
* 0770061 X *CHAKRAOUI MEHREZ * 20,266 * 1977 *
* 0770090 D *HASSEN B FARHAT B ALI * 3,160 * 1977 *
* 0770094 H *KHACHROUMI ABDELLAZIZ B SALAH * 3,273 * 1977 *
* 0770097 L *MASTOUR HAMADI BAHRI * 3,313 * 1977 *
* 0770140 H *BAABA CHEOLIA F OTHMAN CHALGHAF * 3,414 * 1977 *
* 0770154 Y *MAHMOUD B MOHD GHORBEL * 3,272 * 1977 *
* 0770159 D *BRAHIM JOJINI * 6,001 * 1977 *
* 0770160 E *MONCEF B SALAH CHEIKH BRAHIM * 6,207 * 1977 *
* 0770171 S *BOUSMINA NEJIB * 15,351 * 1977 *
* 0770172 T *AHMED B AMOR B BRAHIM * 5,742 * 1977 *
* 0770173 U *RIDHA B MESSAOUD * 3,167 * 1977 *
* 0770179 A *ABDELWAHEB JELASSI * 3,120 * 1977 *
* 0770181 C *BOUJEMAA B ABDELHAFIDH EL JEMAI * 3,036 * 1977 *
* 0770183 E *YOUSSEF B CHAALIA * 5,282 * 1977 *
* 0770186 H *BOUCHACH GHENIMI * 4,102 * 1977 *
* 0770239 R *NEJIBA B HADJ ABDALLAH * 2,861 * 1977 *
* 0770248 A *HAKIRI BECHIR * 6,235 * 1977 *
* 0770261 P *ILATOUR MOUNIRA F ALI KAROUI * 3,057 * 1977 *
* 0770274 D *ALLOUJ JEMAI B MOHAMED * 2,952 * 1977 *
* 0770284 P *ARFAOUI SOUAD * 4,057 * 1977 *
* 0770294 A *HAMMAMI MOHAMED B ABDELKADER * 3,400 * 1977 *
* 0770295 B *EL HADDOUCHI MOHAMED B BELGACEM * 2,902 * 1977 *
* 0770303 R *KHEDIJA BT NACEUR BARREH * 3,042 * 1977 *
* 0770309 S *ZUHRA TRABELSI V AMAR MEHRIA * 16,949 * 1977 *
* 0770316 Z *MONGI BABAY * 3,127 * 1977 *
* 0770324 H *IOUZRI KHALIFA * 3,565 * 1977 *
* 0770327 L *KHEMAIS B CHETTOUH * 3,036 * 1977 *
* 0770337 X *MAHMOUD ABDELKRIM * 3,425 * 1977 *
* 0770345 F *CHEOLIA NAFATI F AYARI MOHAMED * 2,855 * 1977 *
* 0770351 M *ZITOUNI MOHAMED * 3,287 * 1977 *
* 0770357 U *MOHAMED B HJ MABROUK ZEMZEMI * 10,236 * 1977 *
* 0770365 C *CHEOLI B MOHAMED B MESSAOUD * 6,719 * 1977 *
* 0770381 V *MELKI MABROUK B MOHAMED * 5,890 * 1977 *
* 0770383 X *TOUKABRI MAHBOUBA * 17,463 * 1977 *
*****

```

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 11 août 1993 "

# Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

## Année 1993

### Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

| PAYS              | EDITION<br>originale | TRADUCTION<br>française | EDITION ORIGINALE<br>et sa traduction |
|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Tunisie .....     | 22,000               | 30,000                  | 40,000                                |
| Algérie .....     |                      |                         |                                       |
| Maroc .....       |                      |                         |                                       |
| Libye .....       |                      |                         |                                       |
| Mauritanie .....  |                      |                         |                                       |
| Autres pays ..... | 33,000               | 47,000                  | 54,000                                |

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale  
0,420 dinar

Traduction française  
0,600 dinar

### Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211  
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

#### Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis  
S.T.B. : Tunis 57608/8  
B.N.T. : Tunis 006 046 /w  
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7  
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9  
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8  
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

#### Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

#### Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8